

वैशाख - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १

२०८२ वैशाख १-१५

पूर्णाङ्क ७८७



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्रराज ढकाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर निरौला, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा. कृष्णप्रसाद बस्न्याल, डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्यु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत
कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री विनिता महर्जन
शाखा अधिकृत श्री समिता श्रेष्ठ
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सहायक कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा
प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास		इजलास नं. ८	९
इजलास नं. १		इजलास नं. ९	५
इजलास नं. २		इजलास नं. १०	१२
इजलास नं. ३	५	इजलास नं. ११	
इजलास नं. ४	४	इजलास नं. १२	६
इजलास नं. ५	४	इजलास नं. १३	
इजलास नं. ६	२	इजलास नं. १४	
जम्मा	१५	जम्मा	३२

कूल जम्मा १५ + ३२ = ४७

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, वैशाख - १, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
इजलास नं. ३			१ - ४
१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दिनेश लामिछाने वि. कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंसमेत	१
२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. कृत बैठासमेत, नेपाल सरकार वि. बृजकिशोर बैठासमेत	१
३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सुभाषकुमार कलवार, नेपाल सरकार वि. मञ्जुदेवी कलवार	२
४.	ठगी	दिपेन सुब्बा चोडवाङ वि. नेपाल सरकार	३
५.	उत्प्रेषण	अर्जुनकुमार कार्की वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुकाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४
इजलास नं. ४			४ - ९
६.	कर्तव्य ज्यान	रामपदारथ राय यादव वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रामपदारथ राय यादव	४

७.	कर्तव्य ज्यान	मानबहादुर सिंह वि. नेपाल सरकार	६
८.	अंश	विष्णुनाथ कुँवर वि. अनिल मानन्धर	७
९.	जालसाजी	भगवतीप्रसाद डालमियासमेत वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत	८
इजलास नं. ५			९ - १४
१०.	अंश चलन	सेमाहा थरुनीसमेत वि. झुर्नी थरुनीसमेत, झुर्नी थरुनीसमेत वि. सेमाहा थरुनीसमेत	९
११.	मोहियानी बदर गरिपाउँ	प्रमोद अर्यालसमेत वि. आशालाल डंगोल	१०
१२.	हक कायम दर्तासमेत	दिनेश महर्जन वि. गंगालक्ष्मी शाही	११
१३.	मिलापत्र बदर सार्वजनिक कायम चलन	सकलदेव शर्मा वि. बेचु साह तेली, वेदनारायण लाल देव वि. बेचु साह तेली	१२

इजलास नं. ६			१४ – १५
१४.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	अर्जुनप्रसाद रिजाल वि. नेपाल सरकार	१४
१५.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. त्रिमान घतानी, त्रिमान घतानी वि. नेपाल सरकार	१४
इजलास नं. ८			१५ – २६
१६.	करार परिपालना गराई दायित्व पूरा गराइपाउँ	अमर केशर सिंह वि. दिपेन्द्रकुमार ठकुरी	१५
१७.	चेक अनादर	अमर शमशेर ज.ब.रा. वि. नृप शमशेर ज.ब.रा.	१७
१८.	अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. रेखाकुमारी माझीसमेत, रावण माझी वि. नेपाल सरकार	१८
१९.	कर्तव्य ज्यान	धनपाल सरदार (वाँतर) वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. धनपाल सरदार भन्ने धनपाल बातरसमेत	१९
२०.	अंश दर्ता चलन	बिमलादेवी वि. राम खेलावन साह सोनार	२१
२१.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	मणिराम नेपाल वि. नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२२

२२.	उत्प्रेषण	हरिप्रसाद सुवेदीसमेत वि. भुपेन्द्र श्रेष्ठसमेत	२२
२३.	उत्प्रेषण / परमादेश	गंगा रानासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२३
२४.	ज्यान मार्ने उद्योग	सन्तोषकुमार महतो वि. नेपाल सरकार	२४
इजलास नं. ९			२६ – ३१
२५.	परमादेश	बोजिनी कम्पनी प्रा.लि वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२६
२६.	सार्वजनिक बाटोको दर्ता निर्णय बदली गरी बाटोको खिचोला मेटाई सार्वजनिक बाटो कायम गरी चलनपाउँ	हेरम्बराज कँडेल वि. बुद्धरत्न महर्जनसमेत	२७
२७.	उत्प्रेषण	कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेत वि. प्रदेश सरकार, तत्कालीन प्रदेश नं. १ हाल कोशी प्रदेश, विराटनगरसमेत	२८

२८.	बैंकिङ कसुर (चेक अनादर)	नेपाल सरकार वि. निलम पनेरु	२९
२९.	मु.अ.कर, कर निर्धारण भएको अवधि २०७०/०७१ पौष	श्री गणपती वनस्पती प्रा.लि. सिमरा बारा (स्थायी लेखा नं. ३०००२१८७३) १, वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत	३०
इजलास नं. १०			३१ - ४७
३०.	ठगी	प्रेमबहादुर भन्ने प्रेमसागर पौडेल वि. नेपाल सरकार	३१
३१.	सरकारी छाप दस्तखत किर्ते	सद्वाम हुसेन भन्ने मो. जहागिर मिया वि. महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडौंको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार	३२
३२.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	प्रकाशमणि शर्मा समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	३४
३३.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. मरियाम थापा	३८
३४.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	नेपाल सरकार वि. हेमन्त योगीसमेत	३८
३५.	अंश	पर्वनाथ जोशीसमेत वि. मनरूपा न्यौपाने	४०
३६.	जबरजस्ती करणी तथा शरीर बन्धक	प्रताप गिरी भन्ने प्रताप जोती वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रकाश तामाङसमेत	४१
३७.	जग्गा खिचोला	सितादेवी कँडेलसमेत वि. विष्णुप्रसाद सिलवाल, सिताकुमारी सेढाईसमेत वि. विष्णुप्रसाद सिलवाल	४१
३८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सुफत सिंह तामाङ	४२
३९.	करारीय दायित्व पूरा गराइपाउँ	कमल खत्री वि. शिवबहादुर बस्नेत	४३
४०.	विना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. कर्णप्रसाद उपाध्याय	४४
४१.	निर्णय बदर दर्ता हक कायमसमेत	हेमलाल महर्जनसमेत वि. नारायणलाल श्रेष्ठसमेत	४६
इजलास नं. १२			४७ - ५२
४२.	वैदेशिक रोजगार कसुर	धर्मेन्द्रकुमार यादव वि. नेपाल सरकार	४७

४३.	घरेलु हिंसा	रिंकुदेवी गुप्ताको वि. चमेली देवी गुप्तासमेत	४८
४४.	अदालतको अवहेलना	केशवप्रसाद विमलीको वि. श्री मालपोत कार्यालय झापा चन्द्रगढीका प्रमुख मालपोत अधिकृत	४९
४५.	उत्प्रेषणसमेत	मणिराम गिरी वि. श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय	५०

		केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुर काठमाडौंसमेत	
४६.	घर भत्काई जग्गा खिचोला चलन	मायवा अहिरिन वि. जदुनी ठाकुरसमेत	५१
४७.	बैंकिङ कसुर	रोशिका गुरुङ वि. नेपाल सरकार	५२

इजलास नं. ३

१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-WH-०२६१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दिनेश लामिछाने वि. कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंसमेत

ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर हदअनुसार ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिमको कैद सजाय छुट सुविधा दिने विषय गम्भिर र महत्वपूर्ण मानी पेम्वा गुरुङ वि. कारागार कार्यालय नख्खुसमेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ (१) बमोजिम कैद सजाय छुट दिने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु गराउनु उमेर हदअनुसार छुट दिने र प्रतिशत निर्धारण गर्न आवश्यक नियम कार्यविधि तत्कालै बनाउनुलगायत ज्येष्ठ नागरिकको उमेर, शारीरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानूनप्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशील हुनु भन्ने आदेश भएको देखियो । तर सो आदेशानुसारको कैद सजाय छुट दिने अधिकारी किटान गर्ने निर्णय सम्बन्धित निकायबाट भएको देखिएको छैन । फलस्वरूप ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिमको कैद छुट सुविधा दिने सम्बन्धमा कसले के कुन किसिमले निर्णय गर्ने भन्ने अन्यौलता यथावत रूपमा रहिरहेको देखियो । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत मुद्दालाई लिन सकिने अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७८।०३।२३ मा फैसला भई यी रिट निवेदक ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैद छुट सुविधा दिने दिलाउने सम्बन्धमा शीघ्र आवश्यक निर्णय गर्नु भनी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भनी भएको फैसलाको

जानकारी विपक्षीहरूले प्राप्त गरेपछि पनि यस विषयमा विपक्षीहरूबाट कुनै चासो नदेखाई निर्णय नगरी बसेको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट देखिन आएबाट सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू सुशासनतर्फ उदासिन भएको प्रष्ट देखिन आयो । यसरी ७८ वर्ष उमेर पूरा भएको वृद्ध रिट निवेदकलाई कानूनले प्रदान गरेको कैद छुट सुविधा दिनु भनी यस अदालतबाट फैसलासमेत भएकोमा तत्कालै सो सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी बस्ने विपक्षीहरूको कार्यले गर्दा निज निवेदकले फैसलाबमोजिम आफूले पाउनुपर्ने कैद छुट सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको देखियो ।

निवेदक गणेशबहादुर शाहको उमेर ७५ वर्ष नाघिसकेको हुँदा यस अदालतबाट मिति २०७८।०३।२३ मा भएको फैसला अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम निज निवेदकको उमेर हद अनुसार ७५% कैद छुट हुने देखिन्छ । यी निवेदक मिति २०७४।०३।०३ देखी थुनामा रहेको र हाल छुट्न सक्ने अवस्था भए तापनि यी निवेदक सम्बन्धित निकायको अनिर्णयको कारणले कारागारमा बन्दी जीवन बिताउनु परेको देखिँदा निजलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने प्रस्तुत मुद्दाबाट तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत :- रेश्मा बुध्दाचार्य

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ असार २८ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-RC-०१२२, ०७५-CR-१०३२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. कृत बैठासमेत, नेपाल सरकार वि. बृजकिशोर बैठासमेत

कर्तव्य ज्यान अपराधमा कसुर स्थापित हुनको लागि मार्नेसम्मको कार्य (Actus Rea) भएको र मार्ने मनसाय (Mens Rea) राखेको हुनपर्छ । फुर्दिकी

शेर्पाको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. दाछिकी शेर्पा भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मनसायअन्तर्गत मृतक मर्न सक्ने परिणामको पूर्वानुमान र अनुमान गरेअनुसार नै मरोस् भन्ने परिणामको इच्छा अभियुक्तले राखेको थियो भन्ने कुरा निर्विवाद तथ्यबाट पुष्टि हुनुपर्ने भनी फौजदारी कसुर प्रमाणित गर्ने आधारका सम्बन्धमा व्याख्या भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कृत बैठा, लक्ष्मी बैठा र बद्री बैठाको घर निर्माणसम्बन्धी विषयमा झै झगडा भई कुटपिट हुने क्रममा यी प्रतिवादीहरूले बद्री बैठालाई बाँसको लाठीले लगातार टाउको, छाती र शरीरको संवेदनशील स्थानमा प्रहार गर्नुबाटै प्रहारकर्ताहरूको आपराधिक मनसाय भएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ मौकामा गरेको कागज, प्रतिवादीहरूको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानहरू, लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, घटना विवरणको कागजलगायतको आधारमा प्रतिवादी कृत बैठा र लक्ष्मी बैठालाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी जन्मकैद सजाय गरेको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला मिलेकै देखियो ।

प्रतिवादीहरू बृजकिशोर बैठा, दशै बैठा, लछन बैठा, संजय बैठा, अजय बैठा, श्याम बैठा, धनई बैठाको हकमा सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७५।३।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- रेश्मा बुद्धाचार्य

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल असार २८ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR- २००३, ०७६-CR- १७८२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सुभाषकुमार कलवार, नेपाल सरकार वि. मञ्जुदेवी कलवार

प्रतिवादीहरूले अपराध लुकाउन तथ्य

ढाट्ने प्रयास गरेका र प्रीतिकुमारीको मृत्यु घाँटी थिची मार्ने भएकोमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता देखिई रहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू सुभाषप्रसाद भन्ने सुभाषकुमार कलवार र मञ्जुदेवी कलवारलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा मृत्युको सम्बन्धमा विशेषज्ञले दिएको राय र निजले अदालतमा बकपत्र गर्दा मृतक प्रीतिकुमारीको घाँटीमा “V” आकारको निलोडाम रहेको कसैले घाँटी थिची मारेको अवस्थामा “V” आकारको निलो डाम नहुने, मृतकको जिब्रोबाहिर ननिस्केको, शरीरको अन्यत्र कुनै भागमा सङ्घर्षको चिह्नहरू देखा नपरेको, घाँटी थिची मारेको अवस्था नदेखिएको भनी गरेको बकपत्र, घटनास्थलबाट ग्राह्य प्रमाणको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने कुनै प्रमाण वादी पक्ष बाट पेस हुन नसकेको तथा वादी पक्षले उपस्थित गराएका साक्षीसमेतले बकपत्रमा प्रतिवादीहरूले नै घाँटी थिची मारेको यकिनसाथ बेहोरा लेखाउन नसकेबाट प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुर स्थापित गर्न वस्तुनिष्ठ प्रमाणको समुचित सङ्कलन भएको पाइएन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा उल्लेख भएको फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले कसुर प्रमाणित गराउनका लागि प्र.ना.नि. को प्रतिवेदन र निजको बकपत्रबाहेक अरु ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन । माता पिताले आफूले जन्म दिएको वर्ष १४ की छोरीलाई घाँटी थिची मार्नुपर्नेसम्मको कारण पनि अनुसन्धानबाट खुलाउन सकेको पाइँदैन । यी प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयान रहेको मृत्युको तथ्य लुकाएको भन्ने सम्बन्धमा सामाजिक लोकलाजको कारण देखाएको छ । हाम्रो समाज विशेष गरी तराईको समाजमा छोरीले पासो लागेको भनी होल्ला भएमा गाउँ घर, समाज र परिवारबाट सामाजिक बहिस्कारसमेत हुनुपर्ने अवस्था को भय एवं अज्ञानता वा सचेतनाको

अभाव भएको समाजमा त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले बयानमा आफ्नी १४ वर्षकी छोरीले पासो लगाई झुन्डिएको भन्ने कुरा समाजले थाहा पाएमा आफ्नो सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठामा असरपर्ने भएको भनी छोरी झुन्डिएको कुरा कसैलाई व्यक्त गर्न नसकेको आधारले शंका उत्पन्न गराए पनि अन्य शंकारहित प्रमाणको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा गरी सोही शंका र अनुमानको आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट यसअधिका विभिन्न मुद्दाहरूमा अवलम्बन गरिएका न्यायिक सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले न्यायोचित देखिन आएन।

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास विरगन्जबाट मिति २०७५।१।२० मा प्रतिवादी सुभाषकुमार कलवारलाई र २०७६।८।२७ मा प्रतिवादी मञ्जुदेवी कलवारलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- मधुसुदन आचार्य

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल पौष गते ७ रोज ३ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-१८२१, ठगी, दिपेन सुब्बा चोडवाङ वि. नेपाल सरकार

कसैको कसुर स्थापित गर्न अपराधका तत्वहरूको विद्यमानता, प्रमाणको प्रचुरता र त्यस्ता तत्वहरूको संयोजनात्मकता अनिवार्य हुन्छ। प्रमाणको प्रचुरता, वारदातको श्रृङ्खला हेर्दा जाहेरवालीकैसमक्ष निजको प्लास्टिकमा बन्द गरेपछि जाहेरवालीलाई नै दिएको भनिएको छ भने जाहेरी हेर्दा यी प्रतिवादीले नै प्याक गरिदिएको सिक्का आफ्नै कब्जामा रहेको, आफूसँगै धरानसम्म आएको, १८१८ लेखिएकोको

द्वयाक सो प्रतिवादीबाट फेला नपरेको अवस्था छ। ताप्लेजुङ्गदेखि धरान आउँदासम्म विवादित वस्तु जाहेरवालीसँगै रहेको देखिन्छ। ठगी शब्दको मूल अर्थ धोकामा पारेर वा छल गरी अरूको धनमाल लिनेदिने कार्यलाई बुझाउने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीकै अगाडि प्लाष्टिकमा राखी जाहेरवालालाई नै दिएको कुरा मिसिलमा उल्लेख भएको, प्रतिवादीले प्याक गरी जाहेरवालीलाई बोक्न दिएको हो भनी घटना विवरण कागज गर्ने नेत्रप्रसादले लेखाइदिएको समेतबाट १८१८ लेखिएको सिक्का प्लाष्टिकमा प्याक गरी जाहेरवालीलाई दिएको कुरा पुष्टि भइरहेको र प्रतिवादीबाट सिक्का बरामद नभएको अवस्थामा उक्त १८१८ लेखिएको सिक्काको अवस्थिती नै यकिन हुन नसकेको अवस्थामा पूर्वतयारीसाथ मनसाययुक्त तरिकामा ठगी गरेको हो भनी शंकारहित तवरबाट भन्न सकेको अवस्था देखिन आएन।

अपराधी छुटेपनी निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो। फौजदारी अभियोगमा मनसायको मुख्य भूमिका हुन्छ। अपराधिक मनसाय थियो कि थिएन ? भन्ने तथ्य अपराध हुँदाको परिस्थिति, अपराध गर्न प्रयोग भएको साधन र सो साधनको प्रयोग गर्ने तरिका, अभियुक्तले वारदात गर्नुअघि वा वारदात हुँदाका अवस्थामा वा वारदातपछि अपनाएको व्यवहार र गरेका क्रियाकलाप तथा ठगी गर्नेले मालवस्तु सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राखेको आदिजस्ता कुराबाट पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध (International covenant on civil and political rights) को Article १४(२) मा “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.” भनी अभियुक्तको कसुर प्रमाणित हुनुपर्ने कुरालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यसको लागि दसी बरामद हुन् वा अन्य

परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू मालाकार कडीको रूपमा जोड्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता अपरिहार्य छ। यी प्रत्यक्ष वा परिस्थितिजन्य प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीउपर लगाइएको कसुर प्रमाणित हुन सकेको छैन।

सुरु तेहथुम जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्ने विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहत हुन सकिएन। माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणबाट शंका र अनुमानको आधारमा मात्र सुरु तेहथुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/३/६ मा प्रतिवादी दिपेन सुब्बा चोडवाङलाई साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. को ४ नं. बमोजिम रु.२,०००।- (दुई हजार) जरिवाना र १ (एक) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई भएको फैसलालाई सदर कायम गरेको उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासको मिति २०७४/३/२० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत :- चन्द्रदेव भारती

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १९ गते रोज २ शुभम्।

५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-WO-०२५२, उत्प्रेषण, अर्जुनकुमार कार्की वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुकाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकको वारेसले रिट निवेदक अर्जुनकुमार कार्की सरकारी सेवाबाट निवृत्त भइसकेको जानकारी इजलाससमक्ष जानकारी गराएकोले निज हाल सरकारी सेवामा बहाल रहेको अवस्था देखिएन। निवेदक सेवामा बहाल नरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी अख्तियार

दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।८।२२ को निर्णय, मिति २०७२।९।२१ को पत्राचार र सो पत्रको आधारमा निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।३।१६ को निर्णयसमेतलाई विवेचना गरी रहनुपर्ने देखिन आएन। उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रही रहेमा मेरो पेसागत उन्नतिमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा सो निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेकोमा निवेदक सेवाबाट निवृत्त भइसकेको अवस्थामा उक्त निर्णयहरूले निवेदकको पेसागत उन्नतिमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको पाइयो।

रिट निवेदक अर्जुनकुमार कार्की सरकारी सेवाबाट निवृत्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत :- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ पौष २५ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ४

६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७६-CR-०९०७, ०७६-RC-००४५, कर्तव्य ज्यान, रामपदारथ राय यादव वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रामपदारथ राय यादव

पुनरावेदक प्रतिवादीले बयान गर्दा भाइ गणेश रायसँग जग्गा जमिनको विषयमा विवाद भई झगडा हुँदा भाइले मलाई लाठीले बायाँ गोडामा प्रहार गरेपछि मैले पनि उसलाई लाठीले हान्दा भाइलाई धेरै चोट परेको, सोही लाठीले बाबुलाई पनि चोट लागेको

थियो । मेरो र बाबुको चोट निको भयो तर भाइ गणेश राय सोही चोटका कारणले मरेको भनी गणेश रायको आफूले प्रहार गरेको चोटको कारण मृत्यु भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा जाहेरवाली रज्जुदेवी र बुबा ठाकुर रायले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले आफ्नै चोटका कारण गणेश रायको मृत्यु भएको भनी गरेको बयान बेहोराभन्दा फरक पर्ने गरी प्रतिवादी रामपदारथ र गणेश राय दुबै जनाबिच दोहोरो कुटपिट हुँदाको क्रममा लडी सोही नजिक भैंसी बाँध्ने खुट्टामा (बाँसको किला) टाउको ठोक्किन गई चोट लागी उपचारको क्रममा भवितव्य परी मृत्यु भएको हो, प्रतिवादी निर्दोष छन् भन्ने बेहोराको बकपत्र गरी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति दिलाउने हेतु यी पुनरावेदकले जिकिर नै नलिएको कुरामा समेत गरेको बकपत्र विश्वसनीय रहेको नदेखिँदा त्यस्तो बकपत्र प्रमाणमा ग्राह्य हुन सक्ने देखिएन । मिसिल संलग्न मालाकार कडीका रूपमा प्रस्तुत भएका ठोस एवं स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा एकाघर परिवारका सदस्य रहेका यी प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिलाउनका लागि घटना वारदातको प्रकृतिलाई नै तोड मरोड पारी प्रतिवादीको साबिती बयानलाई समेत खण्डित गर्ने उद्देश्य राखी भएको निज जाहेरवालासमेतको बकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिन नमिल्ने ।

प्रस्तुत वारदातमा पहिले देखिको जग्गासम्बन्धी विषयलाई लिएर भाइ गणेश राय र बुबा ठाकुर रायसँग यी प्रतिवादीको विवाद हुँदा निज प्रतिवादीले भाइ गणेश रायको टाउकोजस्तो संवेदनशील अंगमा बच्चरो जस्तो घातक हतियारले प्रहार गरेको र बाबुलाई समेत कुटपिट गरी घाइते तुल्याएको भन्ने कुरा जाहेरी दरखास्त र घटनाको प्रत्यक्षदर्शी ठाकुर रायको मौकाको भनाइ तथा मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइसमेतबाट देखिई

सो कुरालाई शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा मृतकको शरीरमा भएको घाउचोटको प्रकृतिबाट समेत पुष्टि भएको देखिन आएको छ । प्रतिवादीले टाउकोजस्तो संवेदनशील अंगमा पटकपटक बच्चर जस्तो घातक हतियारले प्रहार गरी सोही चोटबाट मृतकको मृत्यु भएको तथ्य मिसिलबाट पुष्टि भइरहेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत वारदातलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको ५ नं. बमोजिम भवितव्यबाट घटन गएको घटनाको रूपमा मात्र लिनु न्यायोचित हुने नदेखिँदा भवितव्य ठहर्‍याई न्याय निरूपण हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीमा तत्काल जागृत भएको आवेश उत्तेजनाका कारण पीडितउपर आक्रमण गर्न पुगेको, आफूले गरेको कार्यको मतलब र परिणाम सोच्न नसकी गरिएको कार्यबाट कसैको मृत्यु भएको अपराधिक कार्यलाई आवेश प्रेरित हत्याको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । रिसको आवेगमा आएको स्थितिमा जोखिमी हतियार प्रयोग नगरी वा विष सेवन नगराएको अवस्थामा तत्काल प्रहार गर्दा मानिसको मृत्यु भएको अवस्थामा कुनै मनसाय पीडकमा नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा निजलाई सजाय पनि कम गर्नुपर्दछ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । तर प्रस्तुत घटनामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी र निजका भाइ गणेश रायका बिच जग्गा जमिनसम्बन्धी पुरानो झगडा रहेको भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिवादीको बयानबाट देखिएको, प्रतिवादीले बच्चरोजस्तो घातक हतियार प्रयोग गरी मृतक गणेश रायको टाउकोजस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी मृत्यु हुन पुगेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत घटना प्रतिवादीमा तत्काल सिर्जित आवेशको परिणाम नभई पुरानो जग्गासम्बन्धी रिसझवीका कारण प्रतिवादी आफैँ भाइ गणेश रायको घरमा गई विवाद गरी बच्चरोजस्तो घातक हतियार प्रहार गरी निज गणेश रायको मृत्यु हुन पुगेको मनसाय प्रेरित घटना भएको पुष्टि हुन आएकोले यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन,

ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर कायम गरेको सुरु तथा उच्च अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सो फैसला उल्टी गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिमको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदक जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी रामपदारथ राय यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।११।०१ को फैसला तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा मिलेकै देखियो । तर हाल प्रचलनमा रहेको “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रही मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वको सजाय गर्ने व्यवस्था नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रामपदारथ राय यादवलाई सर्वस्वको सजाय हुने देखिएन । तसर्थ, निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत - हेमराज शर्मा

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-२३२७, कर्तव्य ज्यान, मानबहादुर सिंह वि. नेपाल सरकार

घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू देवी शाही, वर्षबहादुर बुढा, छक्क शाही, गोरखबहादुर शाहीसमेतले मृतक लोकमति सिंहलाई निजकै लग्ने मानबहादुर सिंहले कुटपिट गरी मारी लास सेफ्टी ट्याङ्कीको खाल्डोमा गाडेको हो भनी कागज र बकपत्र गरिदिएको अवस्थासमेत देखिन्छ । मृतकको लास जाँच मुचुल्का तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट शरीर तथा अनुहारमा घाउ चोट देखिकोले मृतकलाई विभत्स तरिकाबाट मारेको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी मिसिल संलग्न रहेको तथ्य र प्रमाणबाट प्रतिवादी मानबहादुर सिंहले मृतक श्रीमती आफूभन्दा उमेरले जेठी भएकी र छोराछोरीको आमा भई नराम्रो हुँदै गएको र निजसँग सँधै झगडासमेत भइरहने भएकोले यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले श्रीमती लोकमति सिंहलाई आफूबाट पन्छ्याउने र अर्को विवाह गर्नको लागि मृतकलाई मार्ने मनसाय राखी श्रीमतीको हत्या गर्ने योजनामा रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आएको छ । निज प्रतिवादीले लामो समयदेखि बनाएको सो योजना अनुसार प्रस्तुत वारदात हुन गएको तथ्य स्थापित भएको देखिँदा उक्त वारदात यी पुनरावेदक/प्रतिवादीबाट मनसायपूर्वक घटाइएको हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुने ।

प्रस्तुत घटनामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले श्रीमतीसँग पटकपटक झै-झगडा गरिरहने भन्ने कुरा जाहेरवाला, मृतकको बुबा, नाबालक छोरा तथा धर्मपिताको भनाईबाट देखिएको छ । श्रीमतीले झगडा गरिरहने साथै निज आफूभन्दा जेठी भएकी र निजले बच्चा पाएपछि निजको सौन्दर्यतामा कमी आई निजलाई मन नपराएको र अर्को श्रीमती विवाह गरी

ल्याउने मनसायले मृतक लोकमतीलाई सोची विचारी प्रतिवादीले मारेको भन्ने कुरा यिनै प्रतिवादीको बयान बेहोराबाट देखिएको छ । यी प्रतिवादीको सो भनाई मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाटसमेत थप पुष्टि भएको देखिन्छ । घटनाको बारेमा सत्य तथ्य बेहोरा बताई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि आफ्नी श्रीमती लोकमति सिंहलाई कर्तव्य गरी मारी अन्य कसैले थाहा जानकारी नपाउन भन्ने उद्देश्यले लास सेफिट ट्याङ्कीमा हाली पुरी घटना भएको लामो समयसम्म पनि लुकाइ राखेको देखिन्छ । त्यसै गरी मृतकले कर्णालीमा हामफाली मरेको भन्ने पार्नका लागि मृतकले लगाउने गरेको चुरा र रुमाल कर्णालीको किनारमा राखेर घटनालाई अन्यत्र मोड्न सक्दो प्रयास गरेको देखिन्छ । रिसको आवेगमा हान्दा मरी घटना घट्न गएको भए घटनाको तत्कालै आफूले गरेको कार्यप्रति पश्चाताप गरी भएको बेहोरासहित आत्मसमर्पण गरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै घटना लुकाउन हरसम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ । घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा यी प्रतिवादीका गतिविधी शंकास्पद देखिई निजमाथि अनुसन्धान हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आफू बच्ने अन्य कुनै उपाय नपाएपछि बाध्य भएर घटना स्वीकार गर्न पुगेको यी प्रतिवादीलाई कानूनमा तोकिएको भन्दा कम सजाय गर्नु न्यायको रोहमा उचित हुने देखिँदैन । यसरी मनसायपूर्वक र योजनावद्ध तरिकाबाट आफ्नी श्रीमतीको क्रूर हत्या गरी घटना लुकाउन छिपाउन हरसम्भव प्रयास गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजलाई हुने सजाय घट्न जाने गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिमको आवेशप्रेरित हत्यामा परिभाषित गरी सजाय गर्नु ऐ. १४ नं.को कानूनी व्यवस्थाको तथा न्यायिक मान्यताविपरीत हुन जान्छ । अतः मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी भएको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको फैसला अन्यथा नदेखिँदा परिवर्तन

गरिरहनु परेन । तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीको उक्त पुनरावेदन जिकिर मनासिब नदेखिँदा सहमत हुन नसकिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी मानबहादुर सिंहलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु हुम्ला जिल्ला अदालतको मिति २०७४।३।८ को फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको मिति २०७५।२।१६ को फैसला तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा मिलेकै देखियो । तर हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रही मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वको सजाय गर्ने व्यवस्था नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी मानबहादुर सिंहलाई सर्वस्वको सजाय हुने देखिएन । तसर्थ निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत - हेमराज शर्मा

कम्प्युटर : मन्जिता ढुङ्गाना

इति संवत् २०८० साल चैत्र २३ गते रोज ६ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-८१-१७६१, अंश, विष्णुनाथ कुँवर

वि. अनिल मानन्धर

९

आमाको शेषपछि बाबुको नाउँमा कायम रहेको उक्त कि.नं. ५३१ को जग्गा कित्ताकाट भई पटकपटक अन्य व्यक्तिहरूलाई हक हस्तान्तरण भएको कार्यमा यी पुनरावेदक वादीले कुनै प्रकारको चुनौती नदिई स्वीकारी बसेको देखिन्छ । साथै बाबु आमाबाट अलगअलग रूपमा बकस पाएको जग्गामा भएको घर वादी प्रतिवादीले अलगअलग रूपमा भोगचलन गरिराएको अवस्थासमेत देखिन आउँछ । यसबाट यी वादी प्रतिवादीहरू व्यवहारबाट एकासगोलमा रहि बसेको भन्ने वादी दाबीलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने ।

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय कालमोचनको मिति २०६८।०७।१४ को हालसाबिक निर्णयलाई दृष्टिगत गर्दा यी पुनरावेदक वादीले प्राप्त गरेको कि.नं. ५३० को हाल कायम कि.नं. १३२ मा कायम क्षेत्रफल ३८७ वर्ग मिटर ०-१२-०-३ र प्रत्यर्थी प्रतिवादीले प्राप्त गरेको हाल कायम कि.नं. २०१ मा साबिकको क्षेत्रफल घटी जम्मा ४२१ वर्ग मिटर ०-१३-०-३ कायम रहेको देखिएबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीले भोग गरेको जग्गा र यी पुनरावेदक वादीले भोग गरिरहेको जग्गा तुलनात्मक रूपमा खासै बढी रहेको अवस्थासमेत देखिँदैन । अर्कातर्फ यी प्रतिवादीको नाउँमा अन्य सम्पत्तिसमेत रहे भएको नदेखिने ।

वादी दाबीबमोजिम बन्डा छुट्याई दिइरहन परेन भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।०३।०७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- चेतराज पन्त

शाखा अधिकृत :- नबिन आचार्य / पूजा चौधरी

कम्प्युटर : सन्जय गुरुङ

इति संवत् २०८० जेष्ठ महिना २५ गते रोज ५ शुभम् ।

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-११८०, जालसाजी, भगवतीप्रसाद डालमियासमेत वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत

वादीले मिति २०६८।०५।२८ को लिलामी मुचुल्काको आधारमा कि.नं. १२१ को जग्गा अनिता श्रेष्ठको नाममा दा.खा. नामसारी गर्ने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएको मिति २०६८।०७।१८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका काम कारबाहीहरू जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी दाबी भएको देखिन्छ । वादी दाबीको कि.नं. १२१ को जग्गा बंगलादेश बैंकले मिति २०६८।०५।२८ मा गरेको लिलामी कारबाही बदर गरिपाउँ भनी उक्त जग्गाको साबिक जग्गाधनी उर्मिला अग्रवालले यिनै अनिता श्रेष्ठ र बंगलादेश बैंकसमेतउपर दायर गरेको यसै लगाउको (पुनरावेदन अदालत पाटनको ०६९-DP-२५६३) लिलाम बदर मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त निर्णय बदरतर्फको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको फैसलाउपर निज उर्मिला अग्रवालले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई सो फैसला अन्तिम भइबसेकोले उक्त मिति २०६८।०५।२८ को लिलामी मुचुल्का यथावत सदर कायम रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी यिनै पुनरावेदक भगवतीप्रसाद डालमियाले सो लिलाम बदर गरिपाउँ भनी दिएको मुद्दामा सुरु फैसला केही उल्टी भई यी वादीहरूको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर यिनै वादीहरूको (मु. नं.०७२-CI-०६१७) पुनरावेदन परेकोमा आज यसै इजलासबाट सो फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोले उक्त मिति २०६८।०५।२८ को लिलामी मुचुल्का यथावत सदर कायम रहेको देखियो । मालपोत

कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०६८।०७।१८ मा अनिता श्रेष्ठको नाममा जग्गा दा.खा. गर्ने गरी भएको निर्णयको मुल आधारको रूपमा रहेको उक्त मिति २०६८।०५।२८ को लिलामी मुचुल्का यथावत रहेको अवस्थामा सोका आधारमा भएका त्यसपछिका काम कारबाही बदर हुने स्थिति रहँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकहरूले जालसाज घोषित गरिपाउँ भनी दाबी गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट भएको मिति २०६८।०७।१८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका काम कारबाहीहरू बदर गरिपाउँ भनी परेको लिखत बदर मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट (लगाउको मु.नं. ०७२-सी-०६१८) फैसला भएकोले सो मुद्दामा लिइएका आधार प्रमाणहरूसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६८।०५।२८ को लिलामी मुचुल्काको आधारमा कि.नं. १२१ को जग्गा अनिता श्रेष्ठको नाममा दा.खा. नामसारी गर्ने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट भएको मिति २०६८।०७।१८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका काम कारबाहीहरू जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।०२।१७ को फैसला अन्यथा नदेखिने ।

मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६८।०७।१८ को दा.खा. निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका काम कारबाहीहरू जालसाजी घोषित गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहराए काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१२।३० को फैसला सदर गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।०२।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : गोविन्द आचार्य

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल मङ्सिर १० गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं.५

१०

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-सी-०२४४, ०७५-सी-११४६, अंश चलन, सेमाहा थरुनीसमेत वि. झुर्नी थरुनीसमेत, झुर्नी थरुनीसमेत वि. सेमाहा थरुनीसमेत

स्व. पति/पिता रामनारायण सरदारका नाममा दर्ता कायम रहेका कि.नं. ७८, २००, ३५४, ६९३, ७०३, ३६३, ७०२ र ३२७ का जग्गाहरू नामसारी गर्न बाँकी रहेकोले उक्त जग्गाहरू बन्डा लाग्नुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, वादी सेमाहा थरुनीले कुनै पनि अंश भाग लिएको भन्ने कुनै पनि लिखतबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । आफ्नो पतिको नाममा कायम रहेको जग्गामा वादीको पनि हक लाग्ने नै हुन्छ । त्यसमा प्रतिवादी झुर्नी थरुनीले आफ्नो पतिको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी गर्न बाँकी रहेकोले सो जग्गा बन्डा गर्न मिल्दैन भनी लिएको प्रतिउत्तर जिकिर मनासिब देखिन आउँदैन । यी वादी र प्रतिवादीहरू सौता सौताका नाता देखिन आएकोले आफ्नो पतिको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा जेठी श्रीमती र निजपट्टिको सन्तान र कान्छी श्रीमती र निजपट्टिका सन्तानहरूलाई बराबर अंश हक लाग्ने नै देखिँदा स्व. पति/पिता रामनारायण सरदारको नाउँमा दर्ता कायम रहेका उक्त जग्गा कित्ताहरू बन्डा लाग्ने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नु नपर्ने ।

जहाँसम्म बतहु सरदारको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. १२५ र कि.नं. २७ जग्गासमेत बन्डा लाग्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर रहेको सम्बन्धमा उक्त कि.नं. का जग्गाहरू सुरु तायदातीमा पेस नभई पुनरावेदन/वादीहरूबाट छुट जग्गाको तायदाती भनी मिति २०७१।१०।०५ मा पेस भएको निवेदनबाट देखिन आयो । निज बतहु सरदार निसन्तान भई पहिले

नै मृत्यु भएको अवस्था रहेको तर निज बतहु सरदार पुनरावेदक वादीहरूको सहोदर ससुराबाजे भन्ने देखिन नआएकोले निजको नाउँको सम्पत्ति अपुताली पर्ने भए मुलुकी ऐनको अपुतालीको महलबमोजिम कारबाही चलाएको अवस्थामा सो अनुसार नै निरूपण हुने हुनाले प्रस्तुत अंश मुद्दाको रोहबाट बन्डा गरी दिनुपर्ने नदेखिने ।

अब, उच्च अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, स्व. रामनारायणको दुई जना श्रीमतीहरू क्रमशः जेठी सेमाहा थरुनी र कान्छी झुर्नी थरुनी भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । जेठी पट्टिका छोराहरूमा श्यामसुन्दर, रामसुन्दर र कृष्णकुमार त्यसै गरी कान्छी झुर्नी थरुनीकोतर्फ रोहीत कुमार र रोशन रहेबाट निजहरू रामनारायण जिवित रहँदाको अवस्थामा जम्मा ८ (आठ) जना रहेको देखियो । निज रामनारायणको मृत्यु मिति २०६७।१२।१२ मा भई वादी प्रतिवादी ७ (सात) अंशियार कायम रहेको देखिन आयो । पुनरावेदक/वादीहरू २०३८ सालमा नै छुट्टिई अलग भएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएकोमा २०५५ सालको दे.दा.नं. १६३२ को सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।०८।०८ मा फैसला भएको अंश मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूले जिकिर लिए अनुसार २०३८ सालमा नै छुट्टी भिन्न भएको भन्ने देखिन नआएकोले वादी दाबी अनुसार वादी र प्रतिवादी हरूको नाममा रहेको निजी आर्जनबाहेकको कूल सम्पत्तिलाई वादी र प्रतिवादीहरूबिच समन्यायिक र समानताको आधारमा बन्डा लाग्ने र ऋणको हकमा पछि साहुको नालिस परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने भनी सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको नै देखिने ।

प्रतिवादी झुरनी थरुनी दर्ताका कि.नं. ३४२, ४९०, ६८३ र कि.नं २२२ को जग्गा निजको

निजी आर्जनको भई पैतृक सम्पत्ति नदेखिएकोले बन्डा नलाग्ने र सोबाहेकका अन्य वादी प्रतिवादीका नामका दर्ता स्वेस्ता भिडेका जग्गाका साथै यी वादी र प्रतिवादीका पति/पिता स्व. रामनारायण सरदारका नाममा हालसम्म दर्ता कायम रहेका सम्पूर्ण जग्गा एवं सम्पत्तिबाट नरम गरम मिलाई ७ भाग लगाई सोमध्ये ४ भाग अंश वादीलाई छुट्याइपाउने ठहरेको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याइएको मिति २०७४।०९।०४ को उच्च अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको नै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : हिरामाया अवाल

कम्प्युटर -चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८० मङ्सिर ५ गते रोज ३ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-सी-१०४७, मोहियानी बदर गरिपाउँ, प्रमोद अर्यालसमेत वि. आशालाल डंगोल

वादी जग्गाधनी अम्बिका अर्यालसमेतको नाउँमा कायम रहेको कि.नं. ५९ र कि.नं. ६७ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. १३४ को जग्गा हाल नयाँ नापीबाट कायम भएको कि.नं. ६० को जग्गा किर्ते जालसाजी गरी प्रतिवादीले मोही नामसारी गरेको भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यिनै पुनरावेदक वादी अम्बिका अर्यालले यी प्रतिवादी श्री माया महर्जन (डंगोल) समेत उपर किर्ते जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी मिति २०७३।०२।१२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भई बसेबाट पनि प्रतिवादीले मोही कालिदास डंगोलको मृत्युपश्चात् निजको हक खाने कोही नभएकोले नजिकको हकदारको नाता भतिजा बुहारी श्री माया महर्जन (डंगोल) को नाउँमा मोही हक नामसारीको कामकारबाही अगाडि बढाई मोही नामसारी गरेको कार्यलाई किर्ते जालसाजी ठहर गर्न मिल्ने देखिन आएन । साथै जग्गाधनी अम्बिका

अर्याल स्वयम् कार्यालयमा उपस्थित भई उक्त कि.नं. का जग्गाहरूमा श्री माया महर्जनलाई मोही पत्याएको अवस्था देखिने ।

यसबाहेक तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलापश्चात् कि.नं. ५९ र कि.नं. ६७ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. १३४ को जग्गा हाल नयाँ नापीबाट कायम भएको कि.नं. ६० जग्गाको मोही प्रतिवादी श्री माया महर्जनको मृत्यु भएकोले निजको नाउँ कट्टा गरी मोही नामसारी गरिपाउँ भनी प्रतिवादी श्री माया महर्जन (डंगोल) को पति आशालाल डंगोलको भूमि सुधार कार्यालयमा जग्गा बाँडफाड गरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा प्रतिवादी श्री माया महर्जन (डंगोल) को नाउँको मोही हक निजको पति आशालाल महर्जनको नाउँमा नामसारी गर्दा सार्वजनिक सूचनासमेत राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको भन्ने मिति २०७४।०७।२१ मा प्रकाशित सूचनासमेतबाट देखिन्छ । उल्लिखित जग्गाको पश्चिम दक्षिण मोटर बाटोको मोहडा आधा आधा पर्ने गरी दक्षिण हुँदै पूर्व पश्चिम चिरापारी उत्तरतर्फ आधा जग्गा मोही आशालाल महर्जनलाई र दक्षिणतर्फ आधा आधा जग्गाधनी अम्बिका अर्यालसमेतका भागमा पर्ने गरी जग्गा बाँडफाडसमेत हुने ठहर्‍याई मिति २०७४।१२।२१ मा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँबाट निर्णयसमेत भएको देखिँदा प्रतिवादी श्री माया महर्जन (डंगोल) को नाउँमा मोही नामसारी हुने ठहर्‍याई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिब नै देखिने ।

उल्लिखित कि.नं. ५९ र कि.नं. ६७ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. १३४ को जग्गा हाल नयाँ नापीबाट कायम भएको कि.नं. ६० को जग्गामा मोही कालिदास डंगोलको मृत्युपश्चात् अन्य हकदार नभएकोले नजिकको हकदारमा भतिजा बुहारी नाताका श्री माया महर्जन (डंगोल) भएको भनी सिफारिस तथा नाता प्रमाणबाट देखिँदा जग्गाधनी अम्बिका अर्यालले

गरिदिएको कबुलियत तथा मन्जुरीसमेतका प्रमाणबाट साबिक मोही कालिदास डंगोलको लगत कट्टा गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोहीयानी जोत श्री माया महर्जन (डंगोल) को नाउँमा कायम गरिदिने भनी मिति २०५२।१२।१३ मा भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौँबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा वादीको माग दाबी खारेज हुने ठहर्‍याई भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौँबाट मिति २०७०।०१।०३ मा भएको फैसला सदर गर्ने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०३।०१ मा भएको फैसला मिलेको नै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : हिरामाया अवाल

कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८० मङ्सिर ४ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७०-WO-०६८२, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, प्रदिप अर्यालसमेत वि. आशालाल डंगोलसमेत भएको मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१२

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CI-०६०७, हक कायम दर्तासमेत, दिनेश महर्जन वि. गंगालक्ष्मी शाही

कि.नं. १९ को जग्गाको क्षेत्रफल ०-१४-०-० दिलबहादुर शाहीको रैकर जग्गा हुँदा प्रत्यर्थी वादी गंगालक्ष्मी शाहीको नाममा दर्ता गर्दा फरक नपर्ने भनी मिति २०६७।५।२३ को नक्सा मुचुल्काका मानिस पूर्णलक्ष्मी शाहीसमेतले बेहोरा लेखाइदिएको र सो जग्गा मेरा पिता दिलबहादुर शाहीको हो भनी वादीको दाबीसमेत रहेको र हा.नं. ९६३ को जग्गा प्रत्यर्थी वादी गंगालक्ष्मी शाहीको बाबु दिलबहादुर शाहीले र.नं. ७२३ मिति २०२६।६।१९ मा लिएको तथ्य मालपोत कार्यालयको प्रमाण मिसिल संलग्न राजीनामाको प्रतिलिपिबाट देखिँदा सो जग्गा दिलबहादुर शाहीको नाममा रहेको देखियो । साथै साबिकको लगत हा.न.

९६३ सँग कि.नं. १९ को जग्गा दर्ताको लागि मिलेको अर्थात् भिडेको देखिन आएको छ । साथै यी पुनरावेदक प्रतिवादी दिनेश महर्जनले निजका पिता हर्षनारायण महर्जनबाट र.नं. ८६३१ मिति २०६१।११।१० मा आफ्नो भागको अंशसमेत बुझी अंश छोडपत्रको कागज गरी आफ्नो भागको अंश लिई छुट्टिई भिन्न भइसकेको अवस्था र विवादित जग्गाको हकदाबी गर्ने हैसियत रहेका पिता हर्षनारायणले आफ्नो छोरी नानी महर्जनको रोहबरमा विवादित जग्गामा आफ्नो हकदाबी नरहेको भनी निवेदन दिई सनाखत गरिसकेको अवस्थामा हाल आएर कि.नं. १९ को जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको हक स्थापित हुन सक्ने नदेखिने ।

त्यसैगरी मिति २०६७।१।२३ को नक्सा मुचुल्काको कैफियत महल हेर्दा न.नं. ३ कि.नं. १९ भित्रको सैचा भन्ने हर्षनारायण महर्जन बसोबास गरेको एउटा पुरानो २ तले घर र एउटा नयाँ पक्की घर, एउटा टहरोसमेत रहेको जग्गामा पुनरावेदक दिनेश महर्जनले आफ्नो हक भोगको जग्गा हो भनी उल्लेख गरे तापनी सो विवादित जग्गाको न.नं. ३ को घर जग्गा कि.नं. १९ भित्रको घर जग्गा रहेको भन्ने सो नक्सा मुचुल्काबाट प्रष्टरूपमा देखिएकै छ र सो कि.नं. १९ को जग्गा हर्षनारायण महर्जनले आफ्नो नभएको र छोरा दिनेश महर्जनसमेतको नभएको भनी सनाखत गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन नै दिएको अवस्थामा न.नं. ३ को कि.नं. १९ भित्रको घर जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी दिनेश महर्जनको हक स्थापित हुन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैगरी सोही नक्सा मुचुल्कामा न.नं. १२ कि.नं. १९ भित्रको घर जग्गामा गंगालक्ष्मी शाहीको बसोबास भएको घर जग्गा हो भनी जनिएको र सो नक्सा मुचुल्कामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी दिनेश महर्जनसमेतले हस्ताक्षर गरी सो कुरालाई स्वीकार गरेको देखियो । सोबाट वादी दाबीको जग्गामा र न.नं. ३ तथा न.नं. १२ को घरसमेतमा यी प्रत्यर्थी वादीको हक कायम हुने र वादीले जग्गा दर्ता गरी पाउने ठहर

गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्यथा देखिन आएन । उक्त फैसला बदर गरी आफ्नो नाममा कि.नं. १९ को घर जग्गामा हक स्थापित गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी दिनेश महर्जनको पुनरावेदन जिकिर मनासिब नदेखिने ।

वादी दाबीको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० को कि.नं. १९ को जग्गामा र न.नं. ३ तथा न.नं. १२ को घरसमेतमा यी प्रत्यर्थी वादीको हक कायम हुने र वादीले जग्गा दर्ता गरिपाउने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।१८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : भरतकुमार दहाल

कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८१ माघ २२ रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-CI-०६०८, हक कायम दर्तासमेत, दिनेश महर्जन वि. गंगालक्ष्मी शाही भएको मुद्दामा पनि यसै अनुसार फैसला भएको छ ।

१३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-CI-००६१, ०७७-CI-०१२८, मिलापत्र बदर सार्वजनिक कायम चलन, सकलदेव शर्मा वि. बेचु साह तेली, वेदनारायण लाल देव वि. बेचु साह तेली

दाबीका कि.नं. १८४ र २५१ को जग्गाहरू व्यक्तिको हकभोगमा कायम नभई सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू सकलदेव शर्मा र वेदनारायण लाल देवका बिचमा चलेको मोही दर्ता नामसारी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।३।९ मा भएको मिलापत्र पनि अस्तित्व विहिन भई कानूनसम्मत नदेखिई मिलापत्रको कानूनी मान्यता नै शून्य र अवैध रहेको अवस्थामा सो मिलापत्र जीवित रहन सक्ने देखिएन । कि.नं. १८४ र २५१ को जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको हक स्थापित हुन

सक्ने नदेखिँदा मिति २०७२।३।९ मा भएको मिलापत्र कानूनसम्मत रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर मनासिब नदेखिने ।

आफूले सालसालै सो जग्गामा कुत बुझाएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादी सकलदेव शर्माले पुनरावेदन जिकिर लिएतर्फ विचार गर्दा, यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी वेदनारायण देवको पत्नी यमुनादेवी वैश्यसमेतले विवादित जग्गाहरू जफत भएपछि आफूहरूले बुझाएको कुत फिर्ता दिलाइदिनु भनी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट निवेदकहरूका नाममा जग्गाको दर्ता खरेस्ता रहे भएको नदेखिएको र जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भई जफत हुने ठहरेकाले कुत धरौटी फिर्ता दिनु नपर्ने र परमादेश खारेज हुने ठहरी मिति २०६२।८।२० मा आदेश भइसकेको अवस्था छ । यसरी जफत नै भइसकि सार्वजनिक कायम भएको जग्गामा कुत बाली बुझाएको भन्ने एउटा मात्र आधारमा सो जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको हक स्थापित हुन नसक्ने

यसै गरी सकलदेव शर्माले गजेन्द्रप्रसाद चौधरीसमेतउपर कि.नं. १८४ को जग्गा आफू मोही रहेकाले सो जग्गामा जोतकोड गर्न हस्तक्षेप नगर्नु, बाधा नपुऱ्याउनु भनी निषेधाज्ञा ०७२-WO-००९९ को निवेदन पुनरावेदन अदालत राजविराजमा दायर भएकोमा उनाउ जग्गा धनी देखाई मोही कामय हुने गरी मिलापत्र गरी मोही प्रमाणपत्र पाएका निवेदक सकलदेव शर्माको निर्विवाद मोही हक रहने मान्न नमिल्ने भनी निषेधाज्ञा खारेज गरी मिति २०७३।२।१६ मा फैसला भएको देखिन्छ । साथै यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी वेदनारायण देवको पत्नी यमुनादेवी वैश्यले रामचन्द्र महतोउपर ०६८-WO-०३९३ मा पुनरावेदन अदालत राजविराजमा कि.नं.२५१समेतको जग्गामा घर बनाउने आशंका रहेकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति

२०४३।७।२४ मा उक्त जग्गा जफत हुने निर्णय भई सर्वोच्च अदालतबाट सदर भई अन्तिम भएको अवस्थामा दाबीको जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक भोगको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने भनी मिति २०६९।३।२४ मा फैसला भएको देखियो । उल्लिखित सबै मुद्दाहरूमा भएको फैसला/आदेशहरूको रोहबाट हेर्दासमेत यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको उक्त कि.नं. १८४ र २५१ को जग्गामा कुनै हक भोग, हैसियत, स्वामित्व स्थापित हुन सक्ने देखिन आएन । यसरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।३।९ मा भएको मिलापत्र बदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज ईजलासको मिति २०७५।८।४ को फैसला अन्यथा देखिन आएन । तसर्थ, मिति २०७२।३।९ को मिलापत्र बदर हुने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।३।९ मा सकलदेव शर्मा र वेदनारायण लाल देवका बिचमा चलेको मोही दर्ता नामसारी मुद्दामा भएको मिलापत्र बदर ठहर गरी दाबीको कि.नं. १८४ को १-५-१९ र कि.नं. २५१ को ०-११-१ को पोखरीको डिल जग्गा सार्वजनिक कायम हुने भई सार्वजनिक चलनसमेत चलाइ पाउने र भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट मोहीको हक कायम हुने गरी मिति २०७२।३।२४ मा भएको निर्णयबमोजिमको कायम रहेको मोहीको लगतसमेत कट्टा हुने ठहर गरी सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट मिति २०७५।८।४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : भरतकुमार दहाल

कम्प्युटर :- चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८१ साल माघ २२ गते रोज ३ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७७-CR-०११२, लुटपिट, सकलदेव शर्मा वि. गजेन्द्रप्रसाद चौधरी
- ०७७-CR-०१११, ०७७-CR-०१५०, जालसाज, सकलदेव शर्मा वि. बेचु साह तेली, वेदनारायण लाल देव वि. बेचु साह तेली

इजलास नं. ६

१४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-०५६९, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), अर्जुनप्रसाद रिजाल वि. नेपाल सरकार

वादी नेपाल सरकारका साक्षीहरू मोहनबहादुर थापासमेतले बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भए अनुसारको रकम बरामद भएको हो । खानतलासी बरामदी मुचुल्का र प्रतिवेदन बेहोरासमेत ठीक छ भनी बरामदी मुचुल्कालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादीका साक्षी नवराज ढकालसमेतले कुनै अपरिचित व्यक्ति अर्जुनप्रसाद रिजालको कार्यकक्षभित्र पसेर उहाँलाई पैसा लिनुस् भन्दै जबर्जस्ती गरेको र निज प्रतिवादीले लिन स्वीकार नगर्नु भएकोले निजको टेबुलमुनि रहेको डस्टबिनमा जवर्जस्ती फालेर हिँडेको र पछि अख्तियारको टोलीले उक्त स्थानबाट रकम बरामद गरेको हुँदा निजले सफाई पाउनुपर्छ भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । उजुरीकर्ता डम्बरबहादुर थापाले सुरु अदालतसमक्ष उपस्थित भई उजुरी बेहोरा समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको नदेखिने ।

उजुरीकर्ताले पेस गरेको टेलिफोन संवादको वार्तालाप उतार हेर्दा उजुरीकर्ताको काम हुने भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिए तापनि प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग रकम माग गरेको देखिँदैन । टेलिफोन संवादमा प्रसङ्ग रहेको उजुरकर्ताको ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट दर्ता गर्ने कार्य

प्रतिवादी कार्यरत कार्यालयले गर्ने देखिन आउँदैन । सो सम्बन्धमा निजको कुनै निवेदन वा फाइल पेस भएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन । प्रत्यक्ष र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित नभएको अवस्थामा अख्तियारी नभएको निकाय वा अधिकारीले कुनै काम गरिदिने भनी रकम माग गरेको भन्ने दाबी स्वाभाविक देखिएन । पेस भएको श्रव्यदृश्य सि.डि. बाट प्रतिवादीले उजुरीकर्तासङ्ग घुस रिसवत मागेको वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरीकर्तालाई असजिलो पारी मोलमोलाई (Bargaining) गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । श्रव्य दृष्यबाट प्रतिवादीको कोठाबाट रकम बरामद भएको सम्म देखिएको अवस्था हो । त्यस्तो बरामदीको कानूनी आधार नै अभिशुन्यीकृत भइसकेको अवस्थामा सि.डि. बाट देखिएको रकम बरामद भएको दृष्य वा बरामदी मुचुल्काको कुनै प्रामाणिक महत्त्व नरहने ।

कानून तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद रिजालउपरको आरोप पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा दफा ३(१) (क) बमोजिम (एक महिना कैद) र बिगो बमोजिम रु.२५,०००।-(पच्चिस हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।३।३२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद रिजालले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत : हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल असार १९ गते रोज ३ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-RB-०५६४, ०७६-RB-०५७२, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. त्रिमान घतानी, त्रिमान घतानी वि. नेपाल सरकार

सुरु मिसिल संलग्न रहेको मिति

२०७६/४/१५ को हिमालयन बैंकको विवरण खुलाएको बारे भन्ने विषयको पत्रबाट उल्लिखित खाता नं. ०२१०७०२५५३००१४ त्रिमान घतानीको एकल सञ्चालित खाता रहेको तथा प्रतिवादीले काटिदिएको चेक विभिन्न मितिमा ३ पटकसम्म भुक्तानीका लागि पेस हुँदा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारण हिमालयन बैंकबाट बाउन्स भएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको,

आफूले लिएको रकमको ब्याज र साँवा माग्न जाहेरवाला बारम्बार घरमा आउन थालेकोले जाहेरवालालाई विश्वास दिलाउनको लागी मेरो खातामा मौज्दात नभएको मलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि मेरो नामको हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट जाहेरवालाले भुक्तानी पाउने गरी मेरो नामको चेक काटी जाहेरवालालाई दिएको तथ्यमा स्वीकार गरी प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको,

प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा चेकमा उल्लिखित अङ्क तथा अक्षर आफ्नै रहेको भनी चेक काटिदिएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिएको ।

प्रस्तुत पुनरावेदनमा विवादित चेक आफूले करकापमा परी काटिदिएको भनी जिकिर लिएको भए पनि सो जिकिर प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिएको ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुनेछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएको हुँदा खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काट्नु र सोको भुक्तानी हुन नसक्नु स्वयंमा कसुर ठहरिने स्थिति देखिएको ।

निज प्रतिवादीका हकमा कैद र जरिवाना हुने

तथा बिगो जाहेरवालालाई भराइदिनुपर्ने हदसम्मको उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६।०८।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । क्षतिपूर्ति शुल्क दाखेल गर्नुपर्ने सम्बन्धमा नबोलेको हदसम्म उक्त फैसला केही नमिलेको भए पनि माथि उल्लेख भएबमोजिम त्यस्तो क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिल गर्नुपर्ने प्रतिवादीको अनिवार्य दायित्व रहेको देखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा जिकिर लिइएबमोजिम निज प्रतिवादीबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्कबापतमा निजलाई भएको जरिवाना रकम रु. २४,७५०००/- (चौबिस लाख पचहत्तर हजार) को चार प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु. ९९,०००/- (उनान्सय हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति शुल्क निज प्रतिवादी त्रिमान घतानीबाट पीडित राहत कोषमा दाखेल गराउनु पर्ने ।

इजलास अधिकृत :- श्यामहरि अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल माघ ४ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं.८

१६

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७२-RB-०२८७, करार परिपालना गराई दायित्व पूरा गराइपाउँ, अमर केशर सिंह वि. दिपेन्द्रकुमार ठकुरी

प्रतिवादी दिपेन्द्र ठकुरीले का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ को कि.नं. १०० को क्षे. फ. १-१०-०२-०३ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर दाता नृप शमशेरबाट मिति २०६८।३।२३ को र.नं. ३८९०(ख) बाट राजीनामा पारित गराई हक हस्तान्तरण गरिलिएको देखिन्छ । उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरणको राजीनामा वादी पक्षबाट पनि साक्षी बसी हस्ताक्षर भएको छ । यसरी राजीनामा लिखतमा समेत साक्षी बसेका वादीले

अब नृप शमशेरले प्रतिवादीलाई सो जग्गा बिक्री गरेको होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनुसार पनि राजीनामाको उक्त तथ्यमा वादी बिबन्धित हुने अवस्था देखिन्छ । वादी पक्षले पेस गरेको मिति २०६८।३।२३ को करार भनिएको लिखत घरायसी लिखत मात्र भएको, प्रतिवादीले नृप शमशेरबाट राजीनामा पारित गराई खरिद गरी लिएको र.नं. ३८९०(ख) को उक्त लिखत रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं बमोजिमको पारित लिखत भएको, सो पारित लिखतलाई घरायसी लिखतले कदापि काट्न नसक्ने र रजिस्ट्रेसनको ३४ नं. बमोजिम पारित लिखत नै जेठो भई कानूनी मान्यता प्राप्त भएको भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रतिवादी दिपेन्द्र ठकुरीले आफूले खरिद गरेको उक्त कि.नं. १०० को घरजग्गा मिति २०७४।३।२६ मा र.नं. १५११(ग) बाट कार्की सर्भिसलाई पुनः राजीनामा गरी बिक्री वितरणसमेत गरिसकेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादीले आफ्नो नाममा नरहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी गरेको करार सम्पत्तिको हकद्वयाको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो नाममा सम्पत्ति नरहेका व्यक्तिले सो सम्पत्तिउपर कुनै कागज गराउन वा दाबी गर्न पाउने अवस्था हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित घरजग्गा प्रतिवादीको नाममा नभई तेस्रो व्यक्तिको नाममा रहेको देखिन्छ । तेस्रो व्यक्तिको हक सिर्जित सम्पत्तिमा करारको विशिष्टकृत परिपालनको सम्भावना पनि जिवित रहेको मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । असम्भव करार भएमा सोको परिपालना अदालतले गराउन नसक्ने करार कानूनको सिद्धान्त रही आएको पाइन्छ । त्यसैले प्रतिवादीले उक्त सम्पत्ति फिर्ता गरिपाउँ भनी मागबमोजिम वादीले उक्त घरजग्गा फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

वादीले पेस गरेको करार भनिएको लिखतमा करारका मुलभूत विषयहरू जस्तै करारीय दायित्व को कसले कसरी बेहोर्ने, सम्झौता परिपालना नभए कुन कानून आकर्षित हुने जस्ता विषय स्पष्ट उल्लेख

नभएको देखिएकोले यस्तो लिखतलाई कानूनी रूपमा करार भन्न मिल्ने देखिँदैन । करार ग्राह्यताको सिद्धान्त अनुसार करारका पक्षहरू मात्र करारबाट सिर्जित अधिकार र दायित्वबाट बाँधिने हुन्छन् । यस मुद्दामा विवादित घरजग्गाको वास्तविक स्वामित्व भएको तेस्रो पक्ष करारको पक्ष नै रहे भएको देखिँदैन । त्यसैले उक्त तेस्रो पक्षलाई प्रस्तुत करारले बाध्यकारी बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । करारमा उल्लिखित भएको घर जग्गा राजीनामाको माध्यमबाट दाता नृप शमशेरले प्रतिवादीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र सो राजीनामामा वादी पुनरावेदक स्वयं साक्षी बसेको देखिएकोले अब उक्त लिखतलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिती देखिँदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ७८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले करारबाट कुनै तेस्रो व्यक्तिको हित हुने कुरा गरिएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो हित हुने जति कुरा प्रचलन गराई माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वादीले जुन घरजग्गा फिर्ता माग गरेका छन्, सो घरजग्गा वादीको नाममा नभई तेस्रो व्यक्तिको नाममा रहेको र तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा दाबी लिएको पनि नदेखिने ।

बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई गरेको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७०/४/२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - विरेन्द्रप्रकाश खड्का / बासुदेव पाण्डे

इति संवत् २०८० साल चैत्र १८ गते रोज १ शुभम् ।

- ०७९-WO-११२४५, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, अमर शमशेर ज.व.रा. वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-१४३२, उत्प्रेषण/ परमादेशसमेत, अमर शमशेर ज.व.रा. वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत

- ०७२-RB-००५२, करारीय दायित्व पूरा गराई कम्पनीको हक हित संरक्षण र प्रचलन गरिपाउँ, अमर शमशेर ज.ब.रा. वि. अमर केशर सिंहसमेत

१७

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०९३२, चेक अनादर, अमर शमशेर ज.ब.रा वि. नृप शमशेर ज.ब.रा.

वादीरप्रतिवादीहरूबिचमिति २०६८।३।२२ मा भएको करार सम्झौताको सर्त नं ३ हेर्दा “प्रथम पक्षले उल्लिखित मूल्य कायम गरी बैंकिङ प्रयोजनार्थ दोस्रो पक्षलाई तत्कालै रा.पा. गरी उल्लिखित बैंकमा उल्लिखित चेकहरू अग्रिम दोस्रो पक्षले काटिदिएको र भुक्तान हुने समयावधिभित्र उक्त रकम भुक्तान नभए चेक अनादर र बैंकिङ कसुर अपराध र ठगी गरेको समान सम्झी प्रथम पक्षले हामी दोस्रो पक्षलाई कारबाही चलाई उक्त बिगो हाम्रो घर घरान चल अचल श्री सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम असुल उपर गरिलिए हामी दोस्रो पक्षको मन्जुर छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखियो। उक्त करारमा दिपेन्द्र सिंह ठकुरी पक्ष रहेको भन्ने देखिँदैन। यसबाट प्रतिवादीहरूले आफ्नो भुक्तानी दायित्व स्वीकार गरेको र भुक्तान हुने समयावधिमा पनि भुक्तान नगरेमा वादीले कानूनी कारबाही चलाउन सक्ने कुरामा मन्जुर गरेको देखिन्छ। दुवै पक्षका बिच भएको उक्त करारका सर्तमा उल्लेख भएका बुँदाहरू प्रतिवादीहरूमाथि दायित्व सिर्जना गरेको सोही विषयबाट काटिएको चेकबापत मुद्दा सम्बन्धित रहेको देखिने।

फिरादीले आफूले बैंकमा भुक्तानीका लागि चेक पेस गर्दा “Cheque Stopped” भनी फिर्ता भई अनादर भएको दाबी गरेकोमा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा ४३ मा चेक भुक्तानीको लागि निश्चित अवधिभित्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी दफा ५१ को खण्ड (क) मा स्वीकार गर्ने

व्यक्तिले भुक्तानीको प्रस्तुती करणमा बाधा पुऱ्याएमा चेक अनादर हुने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादीले चेक प्राप्त गरी ऐनको दफा ४३ बमोजिम बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको तर प्रतिवादीहरूले Stop Payment गरेर दफा ५१ (क) विपरीत भुक्तानी दिन इन्कार गरेको पाइनाले ऐनका यी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भएको देखिने।

मुद्दाका पक्षहरूबिच सम्पन्न करार सम्झौता र बैंकिङ कारोबारमा प्रयोग भएका चेकहरू नै कानूनबमोजिमका प्रमाणको रूपमा रहेको पाइयो। वादीले प्रतिवादीहरूलाई करारको पालना गर्नबाट रोकेको वा रोक्न भूमिका खेलेको भन्ने ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन सकेको पाइएन। अर्कातर्फ प्रतिवादीहरूले चेक भुक्तानी हुन नदिई Stop Payment गरेको कुरालाई स्वीकार गरेका पाइन्छ। यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले प्रत्यर्थी वादीलाई रु.२,५०,००,०००/- को चेक दस्तखतसमेत गरी दिएको, तर त्यसको भुक्तानी हुनुभन्दा पहिले नै बैंकसमक्ष Stop payment भन्ने जानकारी गराएकोले चेकको भुक्तानी हुन नसकी स्पष्टतः विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को वर्खिलाप कार्य भएको देखिएकोले बादी दाबीबमोजिम चेकमा उल्लिखित बिगो र भरी भराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट भराउने पाउने नै अवस्था देखिने।

प्रतिवादीहरूले चेक अनादर गरेको ठहर गरी वादी दाबीबमोजिम मिति २०६८।५।१० चेक नं. १३४७३१७१ बमोजिमको रु.२,५०,००,०००/- (दुई करोड पचास लाख) र सोको दश प्रतिशतका दरले हुन आउने भरी भराउ हुँदाको मिति सम्मको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादी महावीर विल्डर्सका सञ्चालकहरूबाट भराइलिन पाउनेसमेत ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/०१/०९ भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२ मा भएको

फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - विरेन्द्रप्रकाश खड्का / बासुदेव पाण्डे

इति संवत् २०८० साल चैत्र १८ गते रोज १ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-००४२, ०७५-CR-०५१५, अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. रेखाकुमारी माझीसमेत, रावण माझी वि. नेपाल सरकार

मृतक भगवान वडाललाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई राख्ने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूमध्येका फुलमाया माझी र मिना माझीलाई मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १,२,४,७ नं. को कसुरमा ऐ. ३,४ र ७ बमोजिम सजाय हुन र मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १ र १७ नं. को कसुरमा ऐ. १७(२) नं. बमोजिम सजाय हुन अभियोग दाबी रहेकोले सोहीबमोजिम कसुर कायम गरी सजाय हुनुपर्नेमा सफाई दिने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेको छैन । निजहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुर कायम गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको हुँदा सोतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । सोतर्फ हेर्दा, यी प्रतिवादीहरू फुलमाया माझी र मिना माझीको मौकाको बयान बेहोराबाट निजहरूले मृतकलाई बन्धक बनाइ राखेको अवस्थामा खाना लगेर खान दिनेसम्मको काम गरेको भन्ने देखिन्छ । अन्य प्रतिवादीहरू रावण माझी, रामबहादुर माझी, दिलिप माझीसमेतको बयान बेहोराबाट यी प्रतिवादीहरूको मृतकलाई अपहरण गर्ने बन्धक बनाइ राख्ने, कर्तव्य गरी मार्नेसमेतको कुनै कार्य गर्न मतसल्लाह गरेको वा यी प्रतिवादीहरूले सो कार्य गर्नमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई कुनै तरहले मदत पुर्‍याएको भन्ने अवस्था मिसिल प्रमाणहरूबाट देखिन आएको छैन । मृतकलाई बन्धक बनाइ राखेको अवस्था, निजलाई भाग्न उम्कन नदिने उद्देश्यले

यी प्रतिवादीहरूले पहरेदारी गरेको वा फिरौतीको रकम बाँडी लिए खाएको, मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्ने अवस्थामा वारदातस्थलमा उपस्थित भई सहयोग पुर्‍याएको भन्ने अवस्था देखिन नआएकोले निजहरूउपरको अभियोग दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ, निजहरूउपरको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला मिलेकै देखिन आएकोले निजहरूको हकमा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

प्रतिवादीमध्येका रावण माझी, रामबहादुर माझी र दिलिप माझीलाई मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) जरिवाना र ऐ. को ७ नं. बमोजिम थप २ (दुई) वर्ष कैद र ऐ. को ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने, प्रतिवादीमध्येकी विद्यादेवी कछरीयालाई मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) जरिवाना र ऐ. को ७ नं. बमोजिम थप २ (दुई) वर्ष कैदसमेत हुने, अन्य प्रतिवादीहरू फुलमाया माझी, मिना माझी, रेखाकुमारी माझी, जया कछरीया चौधरी र जादोलाल महतोले आरोपीत कसुरबाट सफाई पाउने तथा प्रतिवादीहरू मोतिराम माझी, हात्तीराम माझी र बिक्रम माझी मौकामा फरार रही अदालतबाट जारी भएको म्यादमा समेत हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.व. १९० नं. बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दा मुलतवीमा राखी दिने र कसुर ठहरेका प्रतिवादीहरूबाट मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको १२ नं. बमोजिम फिरौती रकम रु.१०,००,०००।- (दश लाख रुपियाँ) पीडित परिवारलाई दामासाहीले भराईदिने र बिगोबमोजिम

निज प्रतिवादीहरूलाई रु.१०,००,०००।- रूपैयाँ जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याएको सुरु बारा जिल्ला अदालतको मिति २०७२।२।१४ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको मिति २०७४।१।२९ को फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादीहरू रावण माझी, रामबहादुर माझी र दिलिप माझीको हकमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरेकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनान्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरको मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको स्थिति हुँदा प्रतिवादीहरू रावण माझी, रामबहादुर माझी र दिलिप माझीलाई जन्म कैदको सजाय मात्र हुने हुँदा निज प्रतिवादीहरूको हकमा सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर्‍याई भएको हदसम्म उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको मिति २०७४।१।२९ को फैसला केही उल्टी भई निजहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्छ । प्रतिवादी विद्यादेवी कछरीयालाई मुलुकी ऐन,

ज्यानसम्बन्धीको महलको १७ (२) नं. बमोजिम थप सजाय र सफाइ पाएका प्रतिवादीहरू फुलमाया माझी, मिना माझी, रेखा कुमारी माझी, जया कछरीया चौधरी र जादोलाल महतोलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको र अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रावण माझी, रामबहादुर माझी र दिलिप माझीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत - ललित सापकोटा

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ्ग

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन १५ गते रोज ३ शुभम् ।

१९

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-CR-१८६१, ०७७-CR-०३९२, कर्तव्य ज्यान, धनपाल सरदार (वाँतर) वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. धनपाल सरदार भन्ने धनपाल बातरसमेत

प्रतिवादीहरूको बयान वादी पक्षको साक्षी लक्ष्मी सरदारको बकपत्र शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी धनपालको मृतक महानन्द साहलाई मार्नुपर्ने सम्मको पूर्व रिसइवी भएको भन्ने अवस्था नदेखिएको, मार्ने नियत नै राखी नियोजित तवरले मृतकलाई कुटपिट गरेको भन्ने पनि नदेखिएको, मृतकलाई कुटपिट गर्दा मानिस नै मर्न सक्ने जोखिम हतियार प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था देखिन नआएको, रातको समयमा मृतकले आफ्नो नातिनीलाई हातपात गरी जबरजस्ती करणी गर्न लागेको अवस्थामा नातिनी कराएको आवाज सुनि घरबाहिर घटनास्थलमा पुगेका यी प्रतिवादी धनपालले घटनादेखि आवेशमा आइ तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी घटनास्थलमा तत्काल उपलब्ध भएको बाँसको भाटाले मृतकलाई प्रहार गर्दा मृतकलाई आन्तरिक रूपमा गम्भिर चोट लाग्न पुगेको कारण मृतकको मृत्यु भएको भन्ने

अवस्था देखिन आयो । ज्यान नै मार्ने मनसाय राखी यी पुनरावेदक प्रतिवादीले गरेको कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने अवस्था नभई रिस आवेशमा मृतकलाई कुटपिट गर्दा मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखिन आएकोले प्रस्तुत वारदातको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) र (२) आकर्षित हुने अवस्था देखिएन । नातिनीको अस्मिता रक्षाको लागि मृतकलाई बाँसको भाटाले प्रहार गरेको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९(१) (क) र (ख) आकर्षित हुने नभई ऐ. दफा १७९ (१) (ग) आकर्षित हुने देखिन आएकोले सोही दफाबमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादी धनपाल वातरलाई १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला निजको हकम मिलेकै देखिन आएकोले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादी धनपाल वातरको पुनरावेदन जिकिर तथा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम कै कसुर कायम गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर सँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीहरू बाबुनन्द सरदार भन्ने बाबुनन्द वातर र विनोद सरदारलाईसमेत अभियोग दाबीबमोजिम कसुर कायम गरी सजाय हुनुपर्ने जिकिर लिई वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पर्न आएको हुँदा सोतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । सोतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरू बाबुनन्द वातर र विनोद सरदार प्रतिवादी धनपालले मृतकलाई कुटपिट गरी बेहोस भइसकेको अवस्थामा घटनास्थलमा पुगेको भन्ने निज प्रतिवादीहरूको मौका तथा अदालतसमक्ष भएको बयान, प्रतिवादी धनपालको बयान वारदातको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी लक्ष्मी सरदारको बकपत्रसमेतबाट देखिन आएको छ । प्रतिवादी धनपालले मृतकलाई कुटपिट गरी मृतक भुइँमा लडिरहेको अवस्थामा घटनास्थल पुगेका

प्रतिवादी बाबुनन्दले मृतकलाई अस्पताल पुर्‍याउन सहयोग मागी प्रतिवादि विनोद सरदारलाई बोलाएको निजहरू दुवै जना भई अस्पतालतर्फ मृतकलाई लैजादै गर्दा प्रहरीको चेकिङ भइरहेको देखी डरले मृतकलाई अस्पताल पुर्‍याउन नसकी बाटैमा छोडी हिडेको भन्नेसम्मको अवस्था देखिन आएको छ । यी प्रतिवादीहरूले मृतकलाई मार्ने नियत राखी जिउमा हात हाली कुटपिट गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन । तसर्थ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा १७७(२) बमोजिम कसुर कायम गरी यी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन । यी प्रतिवादीहरू विनोद सरदार र बाबुनन्दले प्रतिवादी धनपालको कुटपिटको कारण घाइते अवस्थामा रहेका मृतकलाई उपचारको लागि अस्पताल पुर्‍याउनुपर्नेमा अस्पताल नपुर्‍याई सडकको किनारमा बेवारिस अवस्थामा छाडी भागेको भन्ने निजैहरूको बयान बेहोरा र घटनास्थल मुचुल्कासमेतबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीहरूले आवेशमा आइ, उत्तेजित भई गरेको कुटपिट गरेको कार्यबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन । मार्ने नियत राखी मृतकलाई मर्नेसम्म कार्य गरेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको छैन । घाइते अवस्थामा मृतकलाई अस्पताल नलगी लापरवाहीपूर्वक सडक किनारमा छाडी भागी हिँडेको र मृतकले उपचार नपाई मृत्यु भएको भन्ने मिसिल प्रमाणहरूबाट देखिन आएकोले निजहरूको हकमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२(२) आकर्षित हुने नै देखिन आएकोले सोही दफाबमोजिम निज प्रतिवादीहरू विनोद सरदार र बाबुनन्द वातरलाई जनही एक वर्ष छ महिना कैद र पन्ध्र हजार रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आएकोले निजहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको

कसुर कायम गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादी धनपाल सरदारलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९(१) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना हुने र प्रतिवादी बाबुनन्द सरदार र विनोद सरदारलाई दफा १८१(१) को कसुरमा ऐ. दफा १८१(२) बमोजिम जनही ३।६।० (तीन वर्ष छ महिना) कैद र रु.३५,०००/- (पैंतिस हजार) जरिवाना हुने ठहर गरेको सुरु अदालतको मिति २०७५।१०।२४ को फैसला प्रतिवादी धनपाल सरदारको हकमा सदर र प्रतिवादीहरू बाबुनन्द सरदार र विनोद सरदारको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र रु. १५,०००।- जरिवाना गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६।०९।०१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - दिपक पोखरेल

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ्ग

इति संवत् २०८१ साल साउन २३ गते रोज ४ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७६-CI-०२०७, अंश दर्ता चलन, बिमलादेवी वि. राम खेलावन साह सोनार

प्रस्तुत मुद्दामा समेत वादी प्रतिवादीका पिताहरूले घरसारमा नरम गरम मिलाई सम्पत्ति विभाजन गरी हिसाब शान्तिबमोजिम लिई नापी गराई भोग बिक्रीसमेत गरेको साथै वादी प्रतिवादीका घरबास २००४ सालको नापीमा कि.नं. २३७ विलट सुनार, कि.नं. २३८ अवध सुनार भनी नापी भएको र आ-आफ्नो जग्गा खुलाइ छुट्टा-छुट्टै ७ नं. फाँटवारी भरेको, २०२४ को सर्भे नापीमा विलटको नाममा छुट्टै नापी भएको त्यसै गरी विलट सुनार (वादीका बाबु) ले

२०४३।१०।२५ मा कि.नं. १००,१०९,११०,६९ को जग्गा बिक्री गरेको भन्ने पारित राजीनामाको लिखतबाट देखिन्छ भने प्रतिवादी रामदास सुनारले २०६२।३।१३ मा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । सो बिक्रीउपर कसैको उजुर बाजुरसमेत नपरेको अवस्थामा व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरूबिच अंशबन्डा भइसकेको भन्ने देखिने ।

२००४ सालमा नापी हुँदा रामदास साह सोनारको पिता सवध साहले आफ्नो हकभोगको जग्गा छुट्टै परिवारको नाताले र विलट साहुले समेत आफ्नो हकभोगको जग्गा छुट्टै परिवारको नाताले नापी गराएको देखिएकोले वादी प्रतिवादीले आफ्नो हक भोगको जग्गा छुट्टाछुट्टै नापी गराई व्यवहार प्रमाणबाट बन्डा गरी भोगचलन गर्दैआएको भन्ने पुष्टी भएको छ भने यी वादी प्रतिवादीका पुर्खाहरू आफ्नो-आफ्नो भाग लिई पछि छुट्टी भिन्न भई बसेको पुष्टि हुन आउँछ । व्यवहार प्रमाणबाट नै अंशियारहरू भिन्न भई छुट्टिएको देखिएको अवस्थामा मानो छुट्टिएको लिखत नै आवश्यक पर्ने भन्ने हुँदैन । विभिन्न लिखत, आपसी कारोबार, अलग-अलग घर व्यवहार परिवारको व्यवस्थापन भएको अवस्थामा वादी प्रतिवादीबिच व्यवहार प्रमाणबाट घरसारमा नै अंशबन्डा भइसकेको भनि मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालतले फैसला गर्दा तायदातीमा उल्लिखित जग्गाहरू सबैलाई समान रूपले बन्डा लाग्ने एकासगोलको जग्गा हो भनी आधार, कारण खुलाएको समेत देखिँदैन । वादी प्रतिवादीका पुर्खाहरूबिच नै व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भई निजहरूले आफ्नो हकभोगको जग्गा भोगचलन गर्दै बिक्री व्यवहारसमेत गर्दैआएको अवस्थामा पुनः निजहरूबिच अंशबन्डा हुने अवस्था नहुने हुँदा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले तायदातीमा उल्लिखित जग्गाहरूमध्येबाट दुई भागको एक भाग वादीले पाउने ठहर्‍याई मिति २०७५।५।२५ मा गरेको

फैसला न्याय, कानून र प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने देखिन आयो । सुरु तथा उच्च अदालतबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्ने भन्ने प्रत्यर्थी वादीको पुनरावेदन एवं निजको तर्फबाट विद्वान् कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

सुरु सिराहा जिल्ला अदालतले मिति २०७१/१०/१४ मा तायदाँती फाँटवारीमा उल्लिखित विमलादेवीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १२० र १२१ तथा स ४५ प ६७१२ नं. को मोटरसाइकलबाहेकका जग्गाहरूलाई दुई भाग लगाई सोको एक भाग वादीले पाउने ठहर गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७५/५/२५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत - सुस्मिता भट्टराई

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०८१ साल साउन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७४-WO-०९४१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, मणिराम नेपाल वि. नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्रत्यर्थी विपक्षी नगरपालिकाले रिट निवेदकहरूलाई आफ्नो नगरपालिकाभित्रको विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या र कार्यचापलाई समेत हेरी स्थानीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा मापदण्ड बनाइ रिट निवेदकलगायत नगरपालिकाभित्रको विभिन्न विद्यालयका २९ जना विभिन्न तहका शिक्षकहरूलाई कार्यचाप र विद्यार्थीको संख्यासमेतको अनुपात हेरी नगरपालिकाको शिक्षा समितिको मिति २०७५/०२/०४ सिफारीसको आधारमा नगरपालिकाको मिति २०७५/०२/११ मा

दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय भई निवेदकहरूसमेतलाई मिति २०७५/०२/१७ मा सरुवाको पत्र दिएको देखिन्छ । उक्त सरुवाको निर्णय निवेदकहरू मात्र नभएर नगरपालिकाभित्रका अन्य विद्यालयका अन्य शिक्षकहरूको हकमा समेत समान रूपमा लागु गरिएकोमा यी निवेदकहरूबाहेक सबै जना सोही समयमा नै हाजिर भई जिम्मेवारीपूर्वक पठनपाठनको कार्यमा सरिक रहेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा रिट निवेदकको हकमा मात्र संविधान र कानूनप्रतिकूल हुने गरी विपक्षी नगरपालिकाले सरुवा गरेको हो भन्नेसमेतको अवस्था देखिँदैन । साथै रिट निवेदकहरू पनि नगरपालिकाको मिति २०७४/०२/१७ को सरुवा स्वीकार गरी सरुवा भएको विद्यालयमा हाजिर भई यथावत रूपमा कामकाज गरिरहेको भन्ने विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ताले इजलाससमक्ष जानकारी गरएको तथा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा गरिएको विवेचनासमेतको आधारबाट रिट निवेदनको औचित्यताको दृष्टिबाट समेत रिट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

रिट निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हकको हनन भएको भन्ने अवस्था नदेखिएको र निवेदकहरूको भएको सरुवा स्वीकार गरी तोकिएको विद्यालयमा हाजिर भई अध्ययन अध्यापन गराउने कार्य गरिरहेको भन्नेसमेतको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०८१ साल भदौ २० गते रोज ५ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७४-WO-०८३२, उत्प्रेषण,

हरिप्रसाद सुवेदीसमेत वि. भुपेन्द्र श्रेष्ठसमेत

विपक्षी गाउँपालिकाले उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरी त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा गरी सोही ऐनबमोजिम शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने तथा शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने गरेको भन्ने बेहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त शिक्षासम्बन्धी ऐन गाउँपालिकाको मिति २०७५।०३।१० को गाउँ सभामा पेस भएकोमा पारित भई स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा रहेको भन्ने देखिने ।

प्रत्यर्थी विपक्षी गाउँपालिकाले रिट निवेदकहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकाभित्रको विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या र कार्यचापलाई समेत हेरी प्रस्तावित शिक्षा ऐन अनुसार मिति २०७४।१२।२७ मा सरुवा गरिएको र उक्त गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन गाउँ सभाको बैठकबाट पारित भई कानूनबमोजिम राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई कानून कार्यान्वयनमा गइसकेको देखिएको छ । साथै रिट निवेदकहरू पनि आफूलाई गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको मिति २०७४।१२।२७ को सरुवा स्वीकार गरी भएको निर्णयअनुसार सरुवा भएको विद्यालयमा हाजिर भई कामकाज गरिरहेको भन्ने मिसिल संलग्न काजगातबाट देखिएकोले रिट निवेदनको औचित्यताको दृष्टिबाट समेत रिट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हकको हनन भएको भन्ने अवस्था नदेखिएको र निवेदकहरूको भएको सरुवा स्वीकार गरी तोकिएको विद्यालयमा हाजिर भई अध्ययन अध्यापन गराउने कार्य गरिरहेको भन्नेसमेतको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । रिट

निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ्ग

इति संवत् २०८१ साल भदौ २० गते रोज ५ शुभम् ।

२३

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७६-WO-०८५६, उत्प्रेषण / परमादेश, गंगा रानासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदन मागबमोजिम मिति २०७३।१२।६ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, पोखरा बागलुङ राजमार्ग बनाउने क्रममा मिति २०४७।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा याम्दी पुलदेखि बागलुङसम्मको राजमार्गको बाँकी सबै भागमा केन्द्र बिन्दुबाट दाँया १५ मिटर, बाँया १५ मिटर गरी जम्मा ३० मिटर सीमा कायम गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । बागलुङ नगरपालिका, वाडगे चौरदेखि उपल्लाचौर गल्कोटतर्फ जाने ढिकतिरको पोखरा मुस्ताङ सडकका केही ठाउँहरूमा मध्यपहाडी लोकमार्गले उपयोग गर्ने र सो सडकको मापदण्ड सडकको केन्द्रदेखि दायाँ २५ मिटर, बायाँ २५ मिटर गरी ५० मिटर र सेटब्याक ६, ६ मिटर गरी जम्मा ६२ मिटर कायम गरिने गरी काम कारबाही अगाडि वढाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको भनी डिभिजन सडक कार्यालयले नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कुश्मा, पर्वतलाई मिति २०७३।१२।६ मा प.सं. ०७३।०७४ (प्रशासन) च.नं. ३२७ को पत्र पठाएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ । डिभिजन सडक कार्यालय, बागलुङले मिति २०७४।७।२६ मा पुनः कुश्मा नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई यसअगाडि जुनसुकै बेहोरा खुलाइ पठाएको भए तापनी मिति २०४७।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

अनुसार किलोमिटर ६ याम्दी पुलदेखि बागलुङसम्म राजमार्गको सबै भागमा केन्द्र बिन्दुबाट दाँया १५ मिटर र बाँया १५ गरी जम्मा ३० मिटर सडक सीमा कायम गरिएको छ भनी प.स. ०७४/०७५ च.नं. १६५ को पत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ । मिति २०७४/७/२६ मा डिभिजन सडक कार्यालय, बागलुङले सडक सीमा दाँया बाँया १५-१५ मिटर कायम गरेको भनी कुश्मा नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई पत्राचार गरेपश्चात् पुनः २५-२५ मिटर नै कायम गर्ने गरी कुनै काम कारवाहीहरू अगाडि बढाएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट खुल्न आएको देखिँदैन । मिति २०७४/७/२६ को पत्रले मिति २०७३/१२/६ को पत्रलाई स्वतः विस्थापित गर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा मिति २०७६/११/१९ मा मात्र दर्ता हुन आएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता हुनुपूर्व नै डिभिजन सडक कार्यालय, बागलुङले निवेदकहरूले जिकिर लिएको विषयमा सडक सीमा दाँया बाँया १५-१५ मिटर कायम गर्ने गरी निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको देखिन्छ । मिति २०७३/१२/६ को डिभिजन सडक कार्यालय, बागलुङले कुश्मा नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई लेखेको पत्र मिति २०७४/७/२६ को पत्रबाट निष्प्रयोजित भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ।

डिभिजन सडक कार्यालय, बागलुङले मिति २०७४/७/२६ मा कुश्मा नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा निवेदकहरूले जिकिर लिएको सडकको सिमा दाँया बाँया १५-१५ मिटर कायम गर्ने गरी उल्लेख भएको भन्ने मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । उक्त मितिको पत्रमा उल्लेख भएको सडक सिमा र मिति २०४७/१२/११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिमको सडक सीमामा फरक परेको भन्ने देखिएन । निवेदकहरूले

जिकिर लिएबमोजिमको मिति २०७३/१२/२६ को पत्रअनुसार सडक सीमा दाँया बाँया २५-२५ मिटर कायम गर्ने गरी भएको पत्राचार मिति २०७४/७/२६ को पत्रबाट स्वतः बदर एवं निष्कृत भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन । विपक्षीहरूको कार्यबाट निवेदकहरूलाई क्षति नपुगेको अवस्थामा मुआब्जा दिलाई भराइपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत देखिएन । पछि अन्य निर्णयहरूबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा आघात पर्न गएको अवस्थामा सोही समयमा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने बाटो सदासर्वदा खुल्ला रहने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - सुस्मिता भट्टराई

कम्प्युटर : रामशरण तिमल्सिना

इति संवत् २०८१ साल भदौ ३० गते रोज १ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७६-WO-१०८०, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, लक्ष्मीदेवी निउरेसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

२४

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CR-०१०६, ज्यान मार्ने उद्योग, सन्तोषकुमार महतो वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादी सन्तोष महतोका परिवारका सदस्यहरू राजकुमारी देवी, अकलेस महतो र लक्ष्मी महतोको को संलग्नता छ, छैन सोतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । प्रतिवादीहरू राजकुमारी देवी, अकलेस महतो र लक्ष्मी महतोले अदालतसमक्ष निजहरूउपर रहेको अभियोग दाबीप्रति पूर्णरूपमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । पीडितले

मौकामा गरेको कागजमा प्रतिवादी सन्तोष महतोले आगो लगाई भागेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने यी प्रतिवादीहरूसमेत वारदातस्थलमा रहेको भनी खुलाएको पाइँदैन तर अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतोको आमा राजकुमारी देवी, हजुरबुवा लक्ष्मी महतो र दाजु अकलेस महतोसमेत भई बाटो रोकेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न मौकामा वस्तुस्थिती मुचुल्का मानिसहरूले घटनास्थलमा पीडित पिकीमाथि आगो लगाई प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतो भाग्दै गरेको देखेको भनी कागज गरिदिएको देखिन्छ भने निजहरूको कागजबाट घटनास्थलमा प्रतिवादी सन्तोष महतोबाहेक अन्य प्रतिवादीहरू राजकुमारी देवी, अकलेस महतो र लक्ष्मी महतोकोसमेत उपस्थिति रहेको भनी खुलाउन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतोले यी प्रतिवादीहरूउपर कुनै पोलसमेत गरेको देखिँदैन भने अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा समेत घटास्थलमा आफुमात्र रहेको भनि खुलाएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरू घटनास्थलमा रहेको वा कुनैपनि तरिकाबाट यी प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता रहेको भनी पुष्टि गर्ने वस्तु निष्ठ प्रमाणको अभवामा केवल अनुमान र शंकाको भरमा यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने ।

अन्य प्रतिवादीहरूले अभियोगदाबीबाट सफाइ पाएकोमा यी प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतोले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर गरेको ठहरेकोले निजको हकमा सजाय निर्धारणतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतोलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिमको ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत जकपुरबाट फैसला भएको देखिन्छ । साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. मा

ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा ५ वर्ष देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ भनी हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८३ मा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसुर गर्दाका बखतमा भन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण समायोजन र खारेजी गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा कुनै फौजदारी कसुरको सजाय गर्दा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म सजाय हुनेछ भनी जुन कानूनबमोजिम न्यूनतम सजाय ठहर हुन्छ सो अनुसार सजाय गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ मा सजाय निर्धारणको क्रममा सजायको उद्देश्य विचार गर्दा कसुरदार वा अन्य व्यक्तिलाई कसुर गर्न हतोत्साहित गर्ने तथा समाज वा समुदायको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखी सजाय निर्धारण गरिनु पर्दछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । समाजमा पुनः यस्तै प्रकृतिको वारदात नहोस् भनी सजक बनाउनुपर्ने र कसुरदारले आफूले गरेको कसुरको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र कसुर गर्दाको परिस्थिती, गम्भिरता र परिणामलाई समेत विचार गर्दा यी प्रतिवादीले कैद बसेको अवधी १ वर्ष ८ महिना २० दिनलाई कैद सजायको अवधी कायम गर्दासमेत न्यायको मक्सद पूरा हुने नै देखिँदा थप सजाय गरिरहनु परेन । मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. मा जरिवानाको व्यवस्था नभएबाट यी प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतोले जरिवानाको हकमा सुविधा पाउने ।

प्रतिवादीहरू राजकुमारी देवी, अकलेस महतो र लक्ष्मी महतोलाई अभियोगदाबीबाट सफाई दिने तथा प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतोले आफूले राखेको प्रेम प्रस्ताव पीडितले अस्वीकार गरेको प्रतिसोधमा योजनवद्ध रूपमा पिडितको बाटो ढुकी पीडितउपर पेट्रोल छर्की आगो लगाएको देखिएबाट प्रतिवादी सन्तोषकुमार महतोलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।१।२७ मा भएको फैसला सजायको हकमा केही उल्टी भई प्रतिवादी कैद बसेको अवधीलाई नै कैद सजायको अवधी कायम गर्दासमेत न्यायको मक्सद पूरा हुने देखिँदा यी प्रतिवादी कैद बसेको अवधी १ वर्ष ८ महिना २० दिन नै कैद सजायको अवधी कायम हुने ।

इजलास अधिकृत - सुमेधा खनाल

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ्ग

इति संवत् २०८० साल माघ १० गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ९

२५

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७४-WO-०८४८, परमादेश, जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बुद्धनगर स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको बोजिनी कम्पनी प्रा.लि वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

मिसिल संलग्न निवेदक कम्पनी र प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयबिच मिति २०६९।१।२९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १(क) मा रु २ करोड प्रतिमेगावाट ऋण सुविधा अनुसार रु. ४,४०,००,००० (अक्षरेपि चार करोड चालिस लाख) मा नबढ्ने गरी नेपाल

सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको ब्याजदरमा कम्पनीलाई ऋण उपलब्ध गराउने । सो ऋणको ऋण तिर्ने अवधि PCOD बाट ७ वर्ष हुने । यो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि उर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने बुँदा नं. १(ख) मा “PCOD को आधारमा कम्पनीले ऋण तिर्ने अवधि ७ वर्ष कायम भएको र सो अवधिसम्म सुविधासम्बन्धी कार्यविधिको दफा २(४) बमोजिम कम्पनी र प्राधिकरणबिच भएको PPA मा उल्लेख भएको खरिद दरको सट्टा प्राधिकरणले Posted Rate को आधारमा विद्युत् खरिद गर्ने” भन्ने र बुँदा नं. १(ग) मा “कम्पनीले प्रस्ताव गरेको PCOD सो कम्पनी र प्राधिकरणबिच भएको PPA को RCOD बाट १ वर्षभित्र नै परेको सुविधासम्बन्धी कार्यविधिको दफा २(५) बमोजिम बिलम्बबापतको जरिवाना प्राधिकरणले मिनाहा गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी सोही सम्झौताको “बुँदा नं. ३ मा “यस सम्झौताको दफा (१) को उपदफा (ख) र (ग) बमोजिमको सुविधाको सुनिश्चितता कायम गर्दै प्राधिकरण र कम्पनीबिच सम्पन्न भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको PPA मा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्था सोही PPA मा लेखिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको देखिने ।

मिसिल संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निवेदक कम्पनीबिच जिरी खोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताको बुँदा नं. २९ मा कम्पनी र प्राधिकरणबिच सम्झौतामा लेखिएका कुनै कुराका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीबाट न्यायसङ्गत तरिकाले समाधान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको र सोही सम्झौताको बुँदा नं ३० मा २९ नं.मा उल्लिखित प्रक्रिया बमोजिम विवाद समाधान हुन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पनि सम्झौताबमोजिमको रकम प्राप्त नभएको भनी जिकिर लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेकोमा निजहरुबिच भएको सम्झौतामा आपसी विवादलाई मध्यस्थताको माध्यमबाटसमेत समाधान गर्न सकिने भन्ने प्रावधान रहेको परिवेशमा रिट निवेदकले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम विवाद समाधान गर्न पहल गरेको भन्ने बेहोरा पनि मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिने ।

प्रस्तुत निवेदनमा पनि निवेदक कम्पनी र प्रत्यर्थी निकायहरुबिच विभिन्न मितिमा विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी विषयमा सम्झौताहरु भएको देखिएको र उक्त सम्झौताहरुले निजहरुबिच करारीय दायित्व सिर्जना गरेको भन्ने देखिएकोले सो विषयमा पक्षहरुबिच भएको सम्झौताको बुँदा नं. २९ र ३० मा उल्लेख भएबमोजिम आपसी समझदारी तथा मध्यस्थतासमेतका साधारण क्षेत्राधिकारको प्रक्रियाद्वारा विवाद समाधानको प्रयाससम्म पनि नगरी निवेदक कम्पनी रिट निवेदनको माध्यमबाट यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा सो विषयमा रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट आदेश गर्न नमिल्ने ।

प्रत्यर्थी निकायहरुसँग भएको सम्झौता बमोजिम निवेदक कम्पनीले प्राप्त गर्नुपर्ने सूचीकृत दरबमोजिम पेस भएका बिलबमोजिमको रकम निवेदकलाई अविलम्ब भुक्तानी गर्नु, गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- विष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर :- प्रशान्त चौधरी

इति संवत् २०८१ कार्तिक ५ गते रोज २ शुभम् ।

२६

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७३-CI-०२८९, सार्वजनिक बाटोको दर्ता निर्णय बदली गरी बाटोको खिचोला मेटाई सार्वजनिक बाटो कायम गरी चलनपाउँ, हेरम्बरज

कँडेल वि. बुद्धरत्न महर्जनसमेत

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०६४।१०।१८ मा बाटो कायम हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार यस कार्यालयलाई नभएको हुँदा अख्तियार प्राप्त निकायमा जानु भनी पक्षहरुलाई सुनाइ दिने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतसमक्ष विद्यालयकोतर्फबाट ०६४-WO-०६७३ को रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक बाटो अवलम्बन नगरी रिट दायर गरेको भनी रिट खारेज हुने ठहरी मिति २०६७।१२।१७ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो रिट खारेज भएकोसम्म कारणले विश्व निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालयको दर्ता भोगमा रहेको जग्गाको स्वामित्व समाप्त नहुने हुँदा स्वामित्व सम्बन्धमा तात्त्विक भिन्नता पर्ने अवस्था नदेखिने ।

पुनरावेदक विद्यालयले प्रतिउत्तरसाथ पेस गरेको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको मिति २०६०।१।३० पत्रसंख्या ०५९/०६० च.नं. ३८८ को पत्र हेर्दा, २०६० साल जेठ ९ गते संकटाको १२ वर्षे मेला हुने भएकोले त्यस विद्यालयको पश्चिमतर्फ बागमतीबाट पूर्णेश्वर हुँदै त्रिपुरेश्वर निस्कने बाटोमा विद्यालयले टिनको ढोका लगाइ बन्द गरेकाले उक्त बाटोबाट रथ चलाउन पर्ने भएको हुँदा उक्त ढोका खुलाइ दिन र सर सफाई कार्यमा सहयोग गरी दिन अनुरोध गरेको भन्ने देखिँदा विद्यालयको पश्चिमतर्फबाट कि.नं. ७४ को देवल हुँदै बागमतीसम्म पुग्ने बाटो सार्वजनिक प्रयोगको बाटो नभई आवश्यकता अनुसार विद्यालय कम्पाउण्डभित्रैबाट प्रयोग भई आएको भन्ने अवस्था देखिन आयो । विद्यालयको सम्पत्ति निजी व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक सम्पत्ति भएको तथ्यमा विवाद नहुँदा विद्यालयको जग्गालाई Public Property कै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नापीकै अवस्थामा विद्यालयको भवन गेटसमेत कायम रहेको भन्ने नक्सा तथा फिल्डबुकबाट देखिन आएकोले

फिराद दाबीबमोजिम मिति २०६४।०९।०८ मा बाटोमा खिचोला गरी विद्यालयले निर्माण कार्य गरेको भन्न नमिल्ने ।

सुरु अदालतबाट मिति २०७०।०४।२२ मा भई आएको विवादित जग्गाको नक्सा मुचुल्का हेर्दा, न.नं. १ बाटो भन्ने देखिन्छ । जुन बाटो साबिक कि.नं. १६२ र कि.नं. ७५ को बिचको बाटो भन्ने देखिन्छ । न. नं. १७, १८, १९ साबिक कि.नं. ७४ को जग्गा र बाटो भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । साबिक नक्सा अनुसार विद्यालयको जग्गाको उत्तरतर्फ कि.नं. ७४ अवस्थित रहेको देखिन्छ । हाल सो न.नं. १७, १८ र १९ विद्यालयको कि.नं. ४ र ८३ अन्तर्गत परेको भन्ने उक्त नक्सा मुचुल्काबाट देखिन आएको छैन । न.नं. १९९ को साबिक कि.नं. ७४ र बाटो हाल विद्यालयको घर भनी देखाइएको छ । २०४६ सालमा नापी भएको नक्सामा नै सो विद्यालयको घर रही कि.नं. ८३ अन्तर्गत नापी दर्ता भएको देखिन्छ । तसर्थ, विद्यालयले बाटोको जग्गा खिचोला गरी भवन निर्माण गरेको वा बाटोको जग्गा विद्यालयको जग्गामा घुसाई नापी दर्ता गराएको भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्ने देखिएन ।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०।०९।०९ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम सार्वजनिक बाटो कायम हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२० मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई सार्वजनिक बाटो कायम गरी प्रतिवादीको खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत :- राजेन्द्र लुइटेल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८१ साल वैशाख ३ गते रोज २ शुभम् ।

२७

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७९-WO-०७३८, उत्प्रेषण, कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेत वि. प्रदेश सरकार, तत्कालीन

प्रदेश नं. १ हाल कोशी प्रदेश, विराटनगरसमेत

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीको क्र.सं. ५ मा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा भनी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने एकल अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । साबिकको प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७८ को अनुसूची २ को बुँदा नं. १.१६ मा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा संचालनसम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रहेको देखियो । सोही संवैधानिक र कानूनी अधिकारक्षेत्रभित्र रही प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानून बनाउन अपरिहार्य रहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ मिति २०७९।०६।११ मा जारी भएको देखियो । उक्त अध्यादेश विशुद्ध प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि जारी भएको देखियो । उक्त अध्यादेशले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने वा सम्बोधन गर्ने अवस्था देखिएन । उक्त अध्यादेशले प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्र व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्ने भएकोले सो अध्यादेशले निवेदकहरूलाई विभेद गरेको र संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकप्रतिकूल प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ जारी भएको भन्न मिल्ने देखिएन । उक्त अध्यादेशको दफा १३९ अनुसार “यो अध्यादेश तथा यस अध्यादेशअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको देखियो । विपक्षीको लिखित जवाफमा अध्यादेशको दफा ३० को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी तह वृद्धिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी भएको भनी उल्लेख भएको देखियो । उक्त दफा ३० ले तह वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको

पाइयो । कर्मचारी तह वृद्धिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ संविधानजनक कानून (parent law) र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको देखिँदैन । प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ को मर्म र भावनाअनुकूल उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशिका जारी भएको पाइयो । उक्त निर्देशिका स्वयच्छाचारी, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, पक्षपातपूर्ण भएको नभई विवेकपूर्ण, न्यायसङ्गत नै भएको पाइने ।

स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकहरूले लिएको मागदाबी सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । सोही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले हाल स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० प्रदेश राजपत्रमा मिति २०८०।०९।२२ मा प्रकाशित भई जारी भइसकेको भनी विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीबाट समेत इजलाससमक्ष जानकारी गराएकोले निवेदकहरूले मागदाबी लिएको विषय सम्बोधन भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य निष्प्रायोजित हुने देखियो । त्यसैले निवेदन मागबमोजिम निवेदकहरूलाई कर्मचारी तह वृद्धिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ र सो निर्देशिकाबमोजिम मिति २०७९ पौष १४ गते प. स २०७९।०८० च. नं. ९३२ बमोजिम विभिन्न निकायहरूलाई कार्यान्वयनकोनिमित्त पठाएको पत्रलगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय पत्राचार भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्नु भनी परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न मनासिब नहुने ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ संवैधानिक र कानूनी अधिकारक्षेत्रभित्र नै रही निर्माण गरेको र सोही

अध्यादेशको अधिनमा रही कर्मचारी तह वृद्धिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको तथा हाल स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० जारी भइसकेको देखिँदा विपक्षीहरूको काम कारबाहीहरू संविधान र कानूनसम्मत नै देखिएबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पर्न गएको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- माया पोखरेल रिजाल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल चैत २१ गते रोज ४ शुभम् ।

२८

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७५-RB-०५१९, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), नेपाल सरकार वि. निलम पनेरु
प्रतिवादी निलम पनेरुले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा चेकमा रहेको दस्तखत आफ्नो भएको र चेक काटिदिएको कुरासमेत स्वीकार गर्दै बयान गरेको पाइन्छ भने अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवालालाई दिनुपर्ने रकम नगर्दै बुझाइसकेको र सो भनाइलाई जाहेरवालाले स्वीकार गरेको देखिन्छ । जाहेरवालाबाट रु.६,००,०००/- लिई समयमा रकम नबुझाई चेक काटिदिएको र चेक साट्न जाँदा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले खातामा रकम नभएको, मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रहरीमा दाबीको रकम नगर्दै बुझिसकेको भनी जाहेरवालाले अदालतमा स्वीकार गरेको देखिने ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) लाई हेर्दा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने भनी उल्लेख भई कसैले पनि आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा चेक काटी दिई सो चेकको भुक्तानी हुन नसकेमा उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम कसुर मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवादीले मौकामा तथा अदालतमा समेत आफ्नो खातामा रकम नभएको कुरा जानकारी भएको, निजले

खातामा रकम नभए पनि चेक काटिदिएको र सो चेकमा भएको दस्तखतसमेत आफ्नो भएको तथ्य स्वीकार गरी बयान गरेको अवस्था देखिँदा यी प्रतिवादी निलम पनेरुले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुर कायम गर्ने गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।

फौजदारी कानूनको उद्देश्य नै कसुरदारलाई सजाय गर्नु तथा पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो। प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गरिसकेको मिसिल प्रमाणबाट देखिएको र कैदको हकमा प्रतिवादीलाई १(एक) महिना कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, फौजदारी कसुर, (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ दफा १४ (ख) मा सजाय निर्धारण गर्दा सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय गर्न नहुने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा यी जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने रकम पाइसकेको अवस्था र प्रतिवादीले गरेको कसुरको मात्रा अनुसार प्रतिवादीलाई न्यूनतम कैद गर्दा पनि न्यायको मक्सद पूरा हुने तथा पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति हुने।

प्रतिवादी निलम पनेरुलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुरमा १ (एक) महिना कैद सजाय हुने ठहर्नाई उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७५/३/२७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- मदनप्रसाद जयसवाल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल चैत १९ गते रोज २ शुभम् ।
यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैनुसार फैसला भएका छन्।

- ०७५-RB-०५३४, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), निलम पनेरु वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५३९, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), निलम पनेरु वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५३२, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), निलम पनेरु वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५२९, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), निलम पनेरु वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५३०, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), निलम पनेरु वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५३३, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), निलम पनेरु वि. नेपाल सरकार

२९

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-RB-००४६, मु.अ.कर, कर निर्धारण भएको अवधि २०७०/०७१ पौष, श्री गणपती वनस्पती प्रा.लि. सिमरा बारा (स्थायी लेखा नं. ३०००२१८७३) १, वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत

मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन र नियममा भएका उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको रोहमा हेर्दा, तोरीको तेल उत्पादनको कच्चा पदार्थ भनेको तोरीको गेडा हो। तोरीको गेडा पेलानी गरेपछि मात्र तोरी तेल उत्पादन हुन्छ र पेलानीपश्चात् अवशेषको रूपमा स्वाभाविक रूपमा पिना पनि निस्कने हुन्छ। यसरी उत्पादनको प्रक्रियालाई विचार गर्दा पनि तोरीको गेडा र तोरीको तेलको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। तोरी पेलानी गर्दा निस्केको पिनाको व्यवस्थापन गर्नु कम्पनीको लागि जरूरी हुन्छ। पुनरावेदक कम्पनीको स्वीकृत मूल उद्देश्य तोरीको गेडाबाट तेल उत्पादन गर्ने भन्ने देखिन्छ। तोरीको पीना उत्पादन गर्ने पुनरावेदकको उद्देश्य भएको भन्ने देखिँदैन। तोरीको पीना मात्र उत्पादन गर्ने उद्देश्यको लागि तोरी आयात गरिएको भन्ने पनि देखिँदैन। तोरीको सम्पूर्ण परिमाण तेल उत्पादनमा प्रयोग भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा

प्रत्यर्थीले अन्यथा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । तोरी गेडाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध तोरीको तेल उत्पादन सँग नै स्थापित भएकोमा तोरीको तेलमा मूल्यअभिवृद्धि कर कट्टी गरिसकेको अवस्थामा तोरीको पीनामा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्ने भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । साथै, पिना आफैँमा कर छुट वस्तु भएकोले पुनरावेदक माथि कानूनविपरीत थप करको दायित्व सिर्जना गर्न नमिल्ने ।

यसका अतिरिक्त, मिसिलसंलग्न कागजातबाट शिवशक्ति घ्यु उद्योग प्रा. लि. जितपुरले राजस्व न्यायाधिकरणमा दिएको २०६९।०७० को ०००२० नं. को मु.अ.कर मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणबाट तेल उत्पादनको क्रममा अवशेषको रूपमा निस्कने पिना बिक्रीलाई आधार मानी समानुपातिक तबरले कर कट्टी गर्नु नपर्ने भन्ने फैसला भएको देखिन्छ । सोही फैसलाउपर तुला करदाता कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन परेकोमा अनुमति प्रदान नहुने निर्णय भएको भन्ने बेहोरा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७१।१।२१ को च.नं.४५ को परिपत्रबाट खुल्न आएको देखिन्छ । यस अदालतको सोही निर्णयलाई आधार मानी प्रत्यर्थी तुला करदाता कार्यालयले तोरीको पिनामा समानुपातिक कर कट्टी गर्नु भनी मिति २०६७।३।४ मा जारी गरेको परिपत्रलाई आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७१।१।२१ मा च.नं.४५ को परिपत्र मार्फत खारेज गरेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७१।१।२१ को परिपत्रलाई हालसम्म अन्यथा भएको भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको जिकिर रहेको देखिँदैन । यसबाट पनि पुनरावेदक कम्पनीले तोरीको तेलबाट निस्केको पिनाको बिक्री गर्दा मु.अ.कर कट्टा गर्नुपर्ने भन्न न्यायोचित नदेखिने ।

तोरीको तेल बनाउँदा निस्केको पिनाको बिक्रीमा समानुपातिक करकट्टी गर्न नपर्ने देखिँदा पुनरावेदक कम्पनीले तोरीको पिनामा समानुपातिक कर कट्टी गर्नुपर्ने भनी प्रत्यर्थी तुला करदाता कार्यालयले

गरेको निर्णयलाई समर्थन गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको मिति २०७१।३।३० को निर्णय सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट मिति २०७४।०३।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत :- श्रेया पौडेल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८१ साल बैशाख १० गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैनुसार फैसला भएका छन् ।

- ०७५-RB-००४७, मु.अ.कर, २०७०/०७१, श्री गणपती वनस्पती प्रा.लि. सिमरा बारा (स्थायी लेखा नं. ३०००२१८७३) -१, वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत
- ०७५-RB-००४८, मु.अ.कर, २०७०/०७१ (माघ), श्री गणपती वनस्पती प्रा.लि. सिमरा बारा (स्थायी लेखा नं. ३०००२१८७३) -१, वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत
- ०७५-RB-००४९, मु.अ.कर, २०७१/०७२, श्री गणपती वनस्पती प्रा.लि. सिमरा बारा (स्थायी लेखा नं. ३०००२१८७३) -१, वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत
- ०७५-RB-००५०, मु.अ.कर, २०६९/०७०, नन्दन घ्यु एण्ड आयल इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००२००३४) वि. तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरसमेत

इजलास नं. १०

३०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-१०६१, ठगी, प्रेमबहादुर भन्ने

प्रेमसागर पौडेल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी प्रेमसागर पौडेलले जाहेरवालाको छोरालाई चीनमा छात्रवृत्तिमा एम.बि.बि.एस. अध्ययन गराइदिन्छु भनी पहिले रु.६ लाख र पछि रु.१० लाख गरी जम्मा रु.१६ लाख लिई नेपाल चीन पारस्परिक समाजको रसिदसमेत दिई निज जाहेरवालाको छोरालाई चीनमा पठाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन नगराई रकमसमेत फिर्ता नगरी ठगी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीउपर ठगीको महलअन्तर्गत हदैसम्मको सजाय गरी ठगी गरी लिएको रकमसमेत फिर्ता दिलाइपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरी दरखास्त परेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा मैले जाहेरवालाको कुनै पनि रकम हानी नोक्सानी गरेको छैन र कुनै पनि अपराध गरेको छैन, मैले जाहेरवालाको छोरालाई चाइनामा पढ्न पठाउने व्यवस्था गरेको र चाइनामा रकमसमेत पठाएको छु । जाहेरवालासँग मैले नै रकम लिन बाँकी छ भन्नेसमेत बेहोरा खुलाएको देखिन्छ । निज जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच मिति २६ सेप्टेम्बर, २००८ मा करार सम्झौता भएको अवस्था देखिन आयो । सो करार सम्झौता हेर्दा नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाज (प्रथम पक्ष) र इन्द्र बहादुर राजवंशी थारु (दोस्रो पक्ष) का बिच चीनमा अध्ययनका लागि धमेन्द्र राजवंशी थारुलाई पठाउने सम्बन्धमा ५ बुँदे सर्तहरू तोकी लिखित सम्झौता गरी दुवै पक्षले सही गरेको देखिन्छ । उक्त सम्झौता पत्रमा दोस्रो पक्षको छोरा धमेन्द्र राजवंशी थारुलाई चीनमा एम.बि.बि.एस. अध्ययनका लागि पठाइदिन प्रथम पक्षलाई अनुरोध गरेको र अध्ययनका लागि पठाइदिन मन्जुर भएकोमा राजीखुसीले आर्थिक सहयोग स्वरूप प्रथम पक्षलाई कूल लागतको पच्चिस प्रतिशत रकम अध्ययन गर्न जानुअघि दिन दोस्रो पक्ष सहमत रहेको देखिन्छ । साथै, उक्त संस्थाबाट मिति १५ अक्टोबर, २००८ मा सम्झौता पालना नगरेको सम्बन्धमा जाहेरवाला इन्द्रबहादुर राजवंशी थारुलाई पत्राचार गरिएको देखिने ।

दुई पक्षबिच सम्झौता भई उक्त सम्झौतामा

उल्लिखित सर्त उल्लेख गरी रकम लेनदेन गरेको र सर्त पालना नभएको स्थितिमा उपचारको मार्गसमेत तोकिएको अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत वारदातमा भएको करार सम्झौता २६ सेप्टेम्बर, २००८ अर्थात् मिति २०६५।६।१० मा भएको र जाहेरी दरखास्त मिति २०६९।१।१० मा दायर भई ५ वर्ष पछि मा जाहेरी परेको देखिने ।

प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा यी दुई पक्षबिच करार सम्झौता भई करारीय दायित्व सिर्जना हुने अवस्था देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिने ।

मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम यी प्रतिवादी प्रेमबहादुर भन्ने प्रेम सागर पौडेललाई बिगो रु.६,८४,७१९।- (छ लाख चौरासी हजार सात सय उन्नाइस रुपैयाँ) जरिवाना र एक महिना कैदको सजाय हुने तथा बिगो रु.६,८४,७१९।- प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई दिलाई भराइपाउने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा करार कानूनअन्तर्गत परिणत हुने ठहर्छ । यदि सरोकारवाला व्यक्ति (जाहेरवाला पक्ष) ले सकार गरेमा यसै मिसिलबाट निजलाई वादी कायम गरी करार कानूनअन्तर्गत कारबाही किनारा हुने भएकाले सोको जानकारी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ बमोजिम जाहेरवाला इन्द्रबहादुर राजवंशीलाई दिने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल साउन २४ गते रोज ५ शुभम् ।

३१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-०४२२, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, सद्दाम हुसेन भन्ने मो. जहागिर मिया

वि. महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडौंको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

मिति २०७०।२।२८ गते कतार एयरको उडानद्वारा काठमाडौंबाट कतार जान लागेका अमन तुल्लाह खान, जुलेखा मिया र सलिना मियालाई शंका लागि सोधपुछ गर्दा सलिना मियाको राहदानी र जन्मदर्तामा मिति २०६२।१२।१० गते देखिएको र नाताकायम मिलापत्र कागजमा जन्म मिति २०६४।१।५ गते देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उक्त कागजातहरू बनाउन जिल्ला मोरङ वरडंगा गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष ४२ को वासुदेव कोइरालाले सहयोग गरिदिएका भन्ने खुल्न आएकोले आवश्यक कारबाहीको लागि अमन तुल्लाह खान र जुलेखा मियालाई कागजातहरूसहित पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडौंको पत्र जाहेरी परी प्रस्तुत मुद्दाको उत्थान भएको देखिन्छ। प्रतिवादी वासुदेव कोइरालाले मौकामा बयान गर्दा जुलेखा मिया र सलिना मियाको राहदानी बनाउने क्रममा मैले नै निजहरूलाई मोरङमा बोलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ अगाडि बस्ने सद्दाम नाम बताउने मानिसँग भेट गराई नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र तथा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, राहदानी बनाउने कार्यमा मैले सहयोग गरिदिएको हो भनी बयान गरेको र अदालतसमक्षको बयानमा म काम विशेषले विराटनगर आएको समयमा अमन तुल्लाहाको श्रीमती र छोरीको पासपोर्ट बनाई दिनु भनी अमन तुल्लाहाले फोन गरेको र मैले आफूले चिनेका लेखापढी गर्ने सद्दाम हुसेनलाई भेट गराइदिएको सम्म हुँ भनी बयान गरेको देखिन्छ। साथै, प्रतिवादी जुलेखा मियाले मलाई विराटनगरमा बोलाई २०६९ साल माघ महिनामा विराटनगर आई जन्मदर्ता तथा नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र बनाउन म गा.वि.स.को कार्यालय वरडंगा गई वासुदेव कोइरालाले रु.१,१५,०००।- रुपैयाँ र निजले चिनाएका सद्दामले रु.३५,०००।- लिए सबै काम निजहरूले नै गरी

राहदानी बनाई दिएका हुन् भन्ने बेहोरा लेखाइदिएको देखिने।

प्रतिवादी सद्दाम हुसेन भन्ने जहागिर मियाले म कुनै पनि प्रतिवादीहरूलाई चिन्दैनँ। तसर्थ के कुन कागज प्रमाणहरूको आधारमा राहदानी बन्यो, मलाई थाहा छैन। मैले राहदानी बनाउने कार्यमा केही सहयोग गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको आरोपित कसुरमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ। निज लेखापढी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति भन्ने भएकोले लेखापढी व्यवसाय गर्ने संस्था दर्ता भई निजहरूको आचार संहितासमेत हुने भएकोले सो संस्थाबाट लेखापढी व्यवसायीको नाम नामेसी खोज गरी सो नामको व्यक्ति रहे नरहेको भन्ने यकिन पनि गर्न सकेको पाइँदैन। अभियोगपत्रमा निजको बाबुको नाम मो. हाफिज मिया भन्ने उल्लेख भएकोमा निज प्रतिवादीका बाबुको नाम हाफिद मिया भन्ने रहेको मिसिल संलग्न नागरिकताको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। साथै निज प्रतिवादीको वतन सुनसरी जिल्ला भादगाउ सिनवरी गा.वि.स. वडा नं. ३ तित्रीबन घर भई हाल जिल्ला मोरङ विराटनगर उ.म.न.पा. ११ अशोक चौक बस्ने भन्ने बेहोरा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएकोमा निजको वतन जिल्ला सुनसरी भादगाउ सिनवरी गा.वि.स. वडा नं. ४ रहेको निजको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ भने निजको बयानमा जिल्ला मोरङ विराटनगर उ.म.न.पा. ११ बस्ने भनी लेखाएको देखिन्छ। यसरी निज प्रतिवादीको अभियोगपत्रको वतन र निजको वास्तविक वतनसमेत मिलेको देखिँदैन। प्रतिवादीहरू वासुदेव कोइरालाले बयानका क्रममा आफूले चिनेको लेखापढी गर्ने सद्दाम हुसेनलाई अमन तुल्लाहको भेट गराइदिएको हुँ भनी लेखाइदिएको साथै जुलेखा मियाले बयानका क्रममा वासुदेव कोइरालाले चिनाइदिएको सद्दाम भन्ने व्यक्तिले राहदानी बनाइदिएको सम्म भनी लेखाएको देखिन्छ। निज प्रतिवादी सद्दाम हुसेनले अभियोगपत्रमा लेखिएको वतन आफ्नो नभएको भनी उल्लेख गरेको अवस्था देखिने।

प्रतिवादी सद्दाम हुसेन भन्ने मोहमद जहागिर मियाको अन्य प्रतिवादीहरूबाट सनाखत नभएको, निजको वतन यकिन नभएको एवं बाबुको नाम फरक परेको, यी प्रतिवादीले अदालतसमक्ष इन्कार रही गरेको बयानलाई अन्यथा पुष्टि गर्न नसकी ठोस प्रमाण पेस नभएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा कानूनसम्मत नदेखिने।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सद्दाम हुसेन भन्ने मोहमद जहागिर मियाको हकमा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, कित्तेकागजको महलको ९ र १२ नं. बमोजिम रु. ५०१- जरिवाना र १ वर्ष कैद र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम रु. ५००१- जरिवाना र १ वर्ष कैद गरी जम्मा रु. ५५०१- जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय ठहरी मिति २०७१।९।८ मा सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला निज प्रतिवादीको हकमा सदर गर्ने गरी मिति २०७४।१।१९ मा उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादी सद्दाम हुसेन भन्ने मोहमद जहागिर मियाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल साउन २४ गते रोज ५ शुभम्।

३२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७७-WO-१२५६, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, प्रकाशमणि शर्मा समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीमा राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गर्ने, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनिने, पाल्पाको तिनाउ-२

दोभानमा पानी झार्ने (दोभानमा निर्माण हुने ड्यामबाट दोभानमा ५४ मेगाबाट र वेलवासमा ७२ मेगाबाट गरी जम्मा १२६ मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने), दोभानबाट बुटवलको वेलवाससम्म फेरि अर्को ७ कि.मी.को सुरुङ बनाएर पानी लगिने, बेलबास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत कपिलवस्तुसम्म पुर्‍याएर सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने र दोभानबाट तिनाउमा खसालिने पानी रूपन्देही बुटवलपूर्वमा सिँचाइको लागि प्रयोग गर्दा वेलवासतर्फ लिएको पानीले पूर्वी कपिलवस्तुलाई सिञ्चित गरिँदा रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका करिब एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेसमेतको योजना रहेको भन्ने पाइन्छ। प्रस्तुत विषयमा नदी तथा वातावरण संरक्षण र जलस्रोतको बहुउपयोगी विकाससम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “विकास र समृद्धिको आकांक्षा भन्ने उल्लेख भएबाट राज्य विकास र समृद्धि गर्नका लागि प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै संविधानको धारा ३० को उपधारा (३) मा राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबिच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको छन भन्ने प्रावधानले विकासप्रतिकूल वातावरणलाई प्रवर्धन गर्ने नभई वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अत्यन्त संवेदनशील भई कानून निर्माणका साथै सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समयसापेक्ष ढंगमा विकासको माग सम्बोधन गर्न निर्देश गरेको छ। त्यस्तै धारा ५१(छ)(१) मा “राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वातावरणअनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने नीतिगत प्रावधानले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नमा विशेष जोड दिनुका साथै धारा ५१(छ)(५) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवम् भौतिक

विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाले वातावरण र विकासका कार्यहरू सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ। उपर्युक्त संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वसमेतले नेपालमा विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्दै समृद्धितर्फ उन्मुख हुने राज्यको उद्देश्यलाई उजागर गरी विकासको लागि वातावरण र प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकशील प्रयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको देखिन आउँछ। यसका साथै, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ९ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका नीति, कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यस्तो नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ लगायतका वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनका नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाका सम्बन्धमा आ.व. २०६५।०६६ मा आयोजना पहिचान भई आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन वि.सं. २०६८ साल आषाढमा भएको र वि.सं. २०७७ साल पौषमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई देहायबमोजिम सिफारिस भएको देखिन्छ।

- बुँदा नं. ३.४- बाँध क्षेत्र र माथिल्लो सम्भावित डुवान क्षेत्रको डिटेल सर्भे गर्नुपर्ने,
- बुँदा नं. ४.१४- बाँध र सुरुङको विभिन्न

ठाउँहरूमा थप कोर ड्रिलिङ (खाडल) खनी भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने,

- बुँदा नं. १६.३- कालीगण्डकीमा पानीको उपलब्धता सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने र सोको लागि बाँध क्षेत्रमा गेजिङ स्टेसन राखी कम्तीमा २ वर्षको डाटा लिनुपर्ने,
- बुँदा नं. १६.३- सिँचाई क्षेत्रको डाटा अध्यावधिक गर्नुपर्ने।

उपर्युक्त सिफारिसबमोजिम थप अध्ययन हुन र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा उपर्युक्त कदम चाली त्यसको प्रभावकारिता सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन हुँदैको अवस्थामा यस अदालतमा परेको मुद्दाका कारणले आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था देखिने।

जहाँसम्म वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण नगरिएकोले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया नपुन्याइएको भन्ने निवेदन मागदाबी रहेको छ सो सम्बन्धमा विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विकास र वातावरणबिचको सन्तुलन कायम राख्दै आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुपर्ने भन्ने वातावरणीय न्यायको मूलभूत सिद्धान्तसमेत रहेको छ। यसअन्तर्गत वातावरणीय न्याय तथा कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सोहीअनुरूप हाल प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन गरेर मात्रै यस्ता सिँचाई एवम् विद्युत् उत्पादनसमेतका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सकिने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफबाटै प्रस्ट देखिन आउँछ। साथै, यद्यपि, प्रस्तुत कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा नै रहेको र आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारबाहीहरू अघि बढ्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। उपर्युक्त ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम गरिनुपर्ने रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार नै

भई नसकेको हालको अवस्थामा प्रस्तुत कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनामा हालसम्म भएको आयोजनापूर्वका प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्मको काम कारबाही संविधान र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ९ को बर्खिलाप भइसकेको भन्न मिल्ने नभई प्रचलित वातावरणीय कानूनअनुकूल प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा रहे भएको देखिने ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको कृषि उत्पादनसमेतको प्रतिफल सम्भाव्यतामा आयोजनाको आर्थिक विश्लेषण अनुसार यसको नाफा र लागतको अनुपात (BCR) २.१२ र (IRR) आन्तरिक प्रतिफल दर १५.५% छ । आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण अनुसार नाफा र लागतको अनुपात १.२१ र आन्तरिक प्रतिफल दर १२.६०% छ । त्यसैगरी, इक्विटीमा नाफा र लागतको अनुपात १.०५ र आन्तरिक प्रतिफल दर १३.२८% रहेको छ । साथै, सो कालीगण्डकी नदीमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर अवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यी आर्थिक सूचकहरूलाई दिगो विकासका आयामहरू: सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षसँग समाहित गर्ने नीति रहेकोसमेत पाइन्छ । जुन Doctrine of parens patriae बमोजिम राज्यको अभिभावकीय कडीको रूपमा समेत रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सरकारले आयोजनासँग सम्बन्धित नियमित रूपमा गर्नुपर्ने प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययनलगायतका कार्य पनि प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । रिट निवेदकलेसमेत प्रस्तुत आयोजनाको बहुपक्षीय एवम् वैज्ञानिक अध्ययन गरी यस आयोजनाअन्तर्गतको यस्तो कार्यक्रियाबाट यस्तो क्षति हुन सक्ने भनी वस्तुनिष्ठ ढंगबाट अध्ययन गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिँदैन । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत प्रभावित हुने गरी विकास निर्माण अवरुद्ध हुँदा र सोही आयोजनाका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी कारबाही किनारा हुँदा लाग्न जाने

समयका कारण आयोजनाको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने, भइरहेका काम कारबाही प्रभावित हुँदा अधुरा कामका कारणले अपूरणीय नोक्सानी हुने, त्यस्ता अवान्छित अवरुद्धताको मूल्य (Cost) अन्ततोगत्वा राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने, आम जनसाधारणले वर्षौँ हैरानी र अनिश्चितता सहन गर्नुपर्नेसमेतका अनपेक्षित प्रवृत्तिहरूप्रति अदालतसमेत संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिने ।

निवेदकले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन गर्दा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा हेर्दा, कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा नदी छेउ किनारका विभिन्न गाउँपालिका एवम् सो क्षेत्रका जनसाधारण नै तत् उत्खननको उपभोक्ता रहे भएको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा मुख्यतः वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, जलस्रोत ऐन, २०४९, जल विद्युत् विकास नीति, २०५८ जस्ता कानूनी प्रावधानहरू प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । नदीबाट उत्खनन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ वातावरण संरक्षण, सम्बर्द्धन एवम् नियमन गर्ने मुख्य कानून भएको र यस ऐनको प्रयोग र प्रयुक्त विशेष राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालगायतका तोकिएका ठुला आयोजना (Mega Project) प्रति लक्षित रहेको र नदीबाट उत्खनन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची भएको र अनुसूची ८ र अनुसूची ९ को उद्देश्य परिपूर्तिका लागि स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गर्नुका साथै आवश्यकानुसार कानूनसमेत बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्दछ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वातावरण संरक्षण सम्बर्द्धनका

विविध पक्षमा कार्यहरू गर्न सक्ने कानूनी अख्तियारी सो ऐनको परिच्छेद-३ का विभिन्न दफाहरूले प्रदान गरेको पाइन्छ । जस्तै; कुश्मा नगरपालिका पर्वतले कुश्मा नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ लागु गरेको, अन्य प्रायशः गाउँपालिका, नगरपालिकाको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिमका मापदण्ड अपनाएको एवम् नियमित अनुगमन, नियमन गरेकोसमेत रहेको सम्बद्ध पालिकाहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । साथै, लिखित जवाफकर्ता प्रत्यर्थी गाउँपालिका, नगरपालिकासमेतको जिकिरमा “ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” बमोजिम नै कालीगण्डकी नदीको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन एवम् बिक्री व्यवस्थापन गरेको उल्लेख हुनुका साथै तत् सम्बन्धमा भएको निर्णयसमेतका समर्थनयोग्य कागजातसमेत पेस गरेको पाइन्छ । उक्त ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का केही प्रमुख व्यावस्थाहरू प्रस्तुत सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिने ।

प्रस्तुत कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको, हचुवातर्क र अपरिपक्व तथ्यका आधारमा विकास निर्माणलाई अवरुद्ध गर्न उचित नभएको, नेपालको वातावरण कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै रहेको, यस विषय कार्यकारी अधिकारान्तर्गत निरूपण हुने विषय रहेको तथा वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा थप अध्ययनबाट देखिएअनुरूप हुने नै हुँदा आयोजनाको सम्बन्धमा हाल केवल प्रारम्भिक चरणको अवस्थामा नै निवेदकहरूबाट सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको देखिएकोले अपरिपक्वताको सिद्धान्तसमेतका माथि प्रकरणमा वर्णित आधार कारणबाट रिट निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन

खारेज हुने ठहर्छ । निवेदन खारेज हुने ।

मुलतः कालीगण्डकी नदीको जलउपयोग एवम् ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, उपभोग एवम् बिक्री वितरणलाई अझ व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, प्रभावकारी अनुगमन तथा कसुर गर्नेलाई दण्डित गर्नेसमेतका रोहबाट देहायबमोजिमको निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

(क) प्रस्तुत कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा सो आयोजनाबाट नदी तटीय क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर तथा भूमिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव एवम् असरको उचित मूल्याङ्कन गरी उक्त नदीमा आश्रित जीवजन्तु, जलचरलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने साथै सो क्षेत्र आसपासको भूमिसमेत सुख्खा नहुने गरी कार्य गर्नुका साथै प्रावधिक मूल्याङ्कन गरी आवश्यक परेको खण्डमा कालीगण्डकी नदीमा २०% वा बढी पानीसमेत साबिक नदीमा छोड्ने व्यवस्था मिलाउनु ।

(ख) प्रस्तुत कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाबाट कालीगण्डकी नदी र तहाँको नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग हुने गरी तथा श्री कालीगण्डकी नदीको अवलोकन तथा अनुभूत भावी पुस्ताले समेत गर्न पाउने गरी सो आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्नु ।

(ग) फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्टलगायत फोहोरमैलाको सङ्कलन, प्रशोधन तथा अन्तिम विसर्जनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको क्रमिक रूपमा निर्माण तथा सञ्चालनका

लागि उचित व्यवस्था गरी उत्पादित तथा संकलित फोहरमैला कालीगण्डकी नदीमा प्राविधिक दृष्टिकोणले भारवहन क्षमताभन्दा अधिक रूपमा विसर्जन गर्ने लगायतका नदी प्रदुषण हुने कार्य नगर्नु।

प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भए तापनि विपक्षीहरूसमेत उपरजारी भएको उपर्युक्त निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न वा गराउन यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७ को उपनियम (४) बमोजिम प्रस्तुत आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनु।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक ११ गते रोज १ शुभम्। यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैनुसार फैसला भएका छन्।

- ०७८-MS-००२२, अदालतको अवहेलना, राजाराम घिमिरे वि. रामपुर नगरपालिका, पाल्पा
- ०७७-WO-१२२१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, तुलसीराम पोखरेल वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-०७९६, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, सुविन बस्नेतसमेत वि. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
- ०७७-WO-१२३१, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, आतिस कार्की, वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

३३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७८-RB-०७३३, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. मरियाम थापा

जाहेरवालाको दाबी रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) को चेकउपर भई २ जना प्रतिवादीहरू भएकोमा निज जाहेरवालाले नै अदालतसमक्ष निज प्रतिवादीहरूमध्ये मरियाम थापाबाट चेकमा उल्लिखित रकममध्ये रु.२,५०,०००।- पाइसकेको छु। बाँकी रकम प्रतिवादी रोमन छान्त्यालबाट दिलाई बैंकिङ कसुरमा सजाय गरिपाउँ भनी बकपत्र देखिन्छ। जाहेरवालाले निज प्रतिवादी मरियाम थापाबाट रकम बुझेको कुरालाई पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन बेहोरासमेत अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन। प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति हेर्दा, जाहेरवालाले पाउनु पर्ने रु.५,००,०००।- (पाँच लाख) रकममध्ये प्रतिवादी मरियाम थापाबाट रु.२,५०,०००।- (दुई लाख पचास हजार) रकम पाइसकेको भनी बकपत्र गरेबाट निज प्रतिवादी मरियाम थापाको चेकबापतको दायित्व पूरा भएको अवस्था हुँदा, निज प्रतिवादीको असुल भइसकेको बिगोबापत सजाय गर्न न्यायोचित नदेखिने।

बैंकिङ कसुर मुद्दामा निज प्रतिवादी मरियाम थापाको बिगोसम्बन्धी दायित्व पूरा भइसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्न न्यायोचित हुने नदेखिएकोले उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने।

प्रतिवादी मरियाम थापालाई पूर्णसफाइ गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटन बाट मिति २०७७।१२।०८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल पौष ११ गते रोज ४ शुभम्।

३४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा. न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CR-०१६१, लागु औषध (ब्राउन सुगर), नेपाल सरकार वि. हेमन्त योगीसमेत

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) र (छ) र निषेधित कसुर गरेको भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा दफा ४ कुनै पनि व्यक्तिले देहायका कार्यहरू गर्न हुँदैन (च) लागु औषध खरिद गर्ने, राख्ने वा ओसार पसार गर्ने र (छ) गाँजाबाहेक अन्य लागु औषध सेवन गर्न भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादी सन्दिप गुप्ताले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा प्याम भन्ने व्यक्तिसँग १ ग्रामको रु.१०००।- का दरले रु.४,०००।- को ४ ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर खरिद गरी सहप्रतिवादी हेमन्त योगीको डेरा कोठामा आएको र केही मात्रा सेवन गरी केही मात्रा सेवनको तयारी गर्ने क्रममा पक्राउ परेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । सहप्रतिवादी हेमन्त योगीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा केही मात्रा सेवन गरी पुनः सेवन गर्ने तयारी गर्ने क्रममा पक्राउ परेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । बरामदी मुचुल्कामा प्रतिवादी हेमन्त योगीले लगाएको ज्याकेटको गोजीबाट ३ ग्राम ६१० मिलिग्राम तथा स्टिलको प्लेटमा खुल्ला अवस्थामा रहेको ४१७ मिसी ग्राम गरी कूल ४.०२७ ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको देखिन्छ । प्रतिवादी सन्दिप गुप्ताले सेवन प्रयोजनार्थ लागु औषध ब्राउन सुगर खरिद गरी ल्याएको भनी बयान गरे तापनी निजले उल्लेख गरेको परिणामभन्दा बढी परिणाममा लागु औषध बरामद भएको देखिन्छ । प्रतिवादी हेमन्त योगीको मौकाको बयानबाट निजको प्रतिवादी सन्दिप गुप्तासँग लागु औषध सेवन गर्ने क्रममा चिनजान भएको भनी उल्लेख गरेको प्रतिवादी सन्दिप गुप्ताले बाँके जिल्लामा लागु औषध खरिद गरी प्रतिवादी हेमन्त योगीसँग फोन सम्पर्क गरी निजको डेरा कोठा भएको दाङ जिल्लासम्म आएको तथा प्रतिवादी हेमन्त योगीको डेरा कोठाबाट लागु औषधको कारोबारमा प्रयोग हुने २०० ग्राम सम्म तौल गर्न सकिने डिजिटल तराजु बरामद भएकोलगायतका प्रस्तुत वारदातको समग्र प्रकृतिबाट (modus operandi) प्रतिवादीहरू

हेमन्त योगी र प्रतिवादी सन्दिप गुप्ताको कार्य लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (छ) (१) अनुरूपको कसुर स्थापित हुन आयो । निज प्रतिवादीहरूले प्रतिवादी सन्दिप गुप्ताले ल्याएको लागु औषधमध्येबाट अभियोगको लागु औषध सेवन गरेको पुष्टि भएको र सो प्रतिवादी सन्दिप गुप्ताले ल्याएको लागु औषधको सम्बन्धमा कसुर ठहर भई सजायसमेत भइसकेको स्थितिमा सोही लागु औषध सेवन गरेको भनी कसुर ठहर गर्न कानूनतः मिल्ने नदेखिँदा नेपाल सरकारको पुनरावेदनसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादी शम्भु कुँवरको हकमा विचार गर्दा, निजले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतसमक्ष निज प्रतिवादी हेमन्त योगीको पसलमा काम गर्ने र निज कै सँगसाथमा बस्ने गरेको, आफूसँग पैसा नहुने भएकाले कसैले दिएमा लागु औषध सेवन गर्ने गरेको र वारदात मितिमा प्रतिवादीहरू हेमन्त योगी र सन्दिप गुप्ताबिच लागु औषध ब्राउन सुगर सेवन गर्ने सल्लाह हुँदा निजसमेत सेवन गर्न संलग्न भएको भन्ने देखिन्छ । बरामद भएको लागु औषध निजले खरिद गरी ल्याएको वा निजको सँगसाथबाट वा निजको डेरा कोठाबाट बरामद भएको भन्ने देखिँदैन । निजले मौकामा तथा अदालतमा लागु औषध सेवन गरेको भन्ने बेहोरा स्वीकार गरी बयान गरेबाट निजको कार्य लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) सम्मको देखिन आउँछ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी शम्भु कुँवरलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोजिमको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

सुरु दाङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई केही बदर गरी प्रतिवादीहरू हेमन्त योगी र सन्दिप गुप्तालाई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम र प्रतिवादि शम्भु कुँवरलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(ड) बमोजिम सजाय हुने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुरबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सो फैसला

सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवल

इति संवत् २०८१ साल अश्विन ८ गते रोज ३ शुभम् ।

३५

**मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद
दुङ्गाना, ०७४-८१-००८२, अंश, पर्वनाथ
जोशीसमेत वि. मन्तरूपा न्यौपाने**

प्रतिवादी पर्वनाथ न्यौपानेले पैतृक सम्पत्ति लिएको कहीँकतै देखिँदैन । ६ जना अंशियारमध्ये ४ जना व्यावहार प्रमाणबाट छुट्टिएको २ जना सर्पनाथ र पर्वनाथबिच मात्र बन्डा गर्न बाँकी रहेको भन्ने तथ्य स्थापित गर्ने कुनै प्रमाण पनि वादीले पेस गर्न सकेको पाइँन । पुनरावेदक प्रतिवादीले कि.नं. ४९ को जग्गा सुकुम्बासी आयोगको निर्णयानुसार प्राप्त गरेको देखिन्छ । सुकुम्बासी भनेकै नेपाल अधिराज्यभर कुनै अचल सम्पत्ति नभएको व्यक्ति मानिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले नेपाल अधिराज्यभर कुनै अचल सम्पत्ति नभएको आधारमा सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गा प्राप्त गरेको देखिन आउँछ । यसरी पैतृक सम्पत्ति नलिई सुकुम्बासी देखिएका पर्वनाथ न्यौपाने अरु दाजुभाई छुट्टिएर पनि निज सर्पनाथसँग सगोलमा रहेको भन्ने दाबी विरोधभाषपूर्ण र तथ्यहीन देखिन आउँछ । वादीको छोरा लक्ष्मीचन्द्र न्यौपानेले आफूले नै नपाई पहाड कालिकोटको जग्गा प्राप्तसमेत गरिसकेको स्थिति देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी पर्वनाथ जोशीको नाँउको कि. नं. ४९ को जग्गा मानबहादुर शाहीको घरमा कम्पैया बसी निजको नाममा मोठ खेस्ता कायम भई नसकेको हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मेरो नाममा दर्ता खेस्ता कायम भएको भनी दाबी लिएकोमा सोही बेहोरालाई समर्थन हने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट मिति २०५१।११।२ मा जग्गाधनी प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजको

नाउँमा रहेको कि.नं.२३२ को जग्गा निजले नानी थापा मगरबाट घरायसी कागज गरी लिएकोमा पछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्रमाणपत्र लिएको भन्ने जिकिरलाई समर्थन हुनेगरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट मिति २०५५।०७।१६ मा प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपत्रसमेत मिसिल संलग्न रहेको कागजातबाट देखिने ।

वादी ६ भाइमध्ये ४ भाग २०२९ अघि नै छुट्टी भिन्न भएको र सर्पनाथ न्यौपाने र पर्वनाथ न्यौपाने मात्र २ अंशियार बाँकी रही २ जना अंशियार भएको भन्ने वादी दाबी र आफू अन्य दाजुभाई सरह २०२८ सालदेखि नै छुट्टी भिन्न आ-आफ्नो खपति उपति गरी व्यावहार प्रमाणबाट भिन्न भएको भन्ने प्रतिवाद समग्र प्रमाणको स्थितिमा वादी प्रतिवादी २०२८ सालदेखि नै चुलोमानो, व्यावहार भई छुट्टी भिन्न भएको देखिन आउँछ । यसर्थ वादीले प्रतिवादी पर्वनाथ न्यौपानेबाट अंश पाउने अवस्था नदेखिने ।

लक्ष्मीचन्द्रको नाउको जग्गा सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले पहाड कालीकोटको जग्गा गाउँ मुखियाले २०४९ सालतिर विपक्षी लक्ष्मीचन्द्र न्यौपानेको नाउँमा नापी दर्ता गराएको भनी जिकिर लिएको र उक्त जिकिरलाई प्रतिवादीले प्रतिवाद नगरेको देखिएको र निज लक्ष्मीचन्द्र न्यौपाने वादी मन्तरूपा न्यौपानेकै छोरा भएको मिसिलबाट देखिन आएकोले निज वादीका पति सर्पनाथ जोशीको जग्गा निजका छोरा लक्ष्मीचन्द्र जोशीका नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १ नं मा अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधिनमा रही बाबु, आमा, लोम्ने, स्वानी, छोरा, छोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट हेर्दा निज वादी मन्तरूपा न्यौपानेले निजका स्व. पति सर्पनाथ जोशीको हाँगातर्फ बाट मात्र अंश पाउने देखिने ।

छोरा लक्ष्मीचन्द्र न्यौपानेको नाउँमा सर्पनाथ न्यौपानेको नामबाट गएको जग्गाबाट मात्र वादी

मनरूपा न्यौपानेले जियैजियैको हिसाबले अंश पाउने ।
इजलास अधिकृत : फुलमाया मेयाङ्बो लिम्बु
कम्प्युटर : जगदिश दर्जी
इति संवत् २०८१ साल आषाढ २४ गते रोज २ शुभम् ।

३६

**मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद
दुङ्गाना, ०७६-CR-१७७०, ०७६-CR-१९४०,
जबरजस्ती करणी तथा शरीर बन्धक, प्रताप गिरी भन्ने
प्रताप जोती वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि.
प्रकाश तामाङसमेत**

प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट पीडितउपरको
वारदात प्रतिवादी प्रताप जोतीको घरडेरामा
भएको, सहप्रतिवादी लाक्पा शेर्पाले अनुसन्धान
अधिकारीसमक्षको बयानमा सरसल्लाहबमोजिम
प्रतिवादीहरू प्रताप जोती, लाक्पा शेर्पासमेतले
पीडितलाई पालै पालो जबरजस्ती करणी गरेको भनी
स्वीकार गरेको, प्रतिवादीउपर पीडितको किटानी
बकपत्र एवम् कागज बेहोरा भएको, पीडितको स्वास्थ्य
परीक्षण प्रतिबेदनबाट करणीका चिह्नहरू देखिएको
समेतका मिसिल संलग्न तथ्य, वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट
प्रतिवादी प्रताप जोतीसमेतको मिलेमतोमा पीडितलाई
सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले
प्रतिवादी प्रताप जोतीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती
करणीको महलको ३(४) र ३(क) नं. बमोजिमको
कसुर गरेको ठहर हुने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला
अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च
अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न
सकिने अवस्था नदेखिने ।

पीडित स्वयंको मौका र अदालतमा भएको
बकपत्रमा प्रतिवादी प्रकाश तामाङ्ग फेसबुकमा साथी
रहेको, निजले भेट्न बोलाएर पीडित भएको भनेको
देखिन्छ । प्रतिवादी प्रकाश तामाङ्गले मौकामा गरेको
बयानमा पीडितलाई निजको साथी अर्का प्रतिवादी
प्रताप जोतीको कोठामा रहेको जानकारी दिई त्यहाँ
बोलाएको भन्ने पाइन्छ । साथै प्रतिवादी प्रताप

जोती, लाक्पा शेर्पासमेतको मौकामा भएको बयानमा
सोही बेहोरालाई समर्थन गर्दै बयान भएको देखिएको
छ । यसबाट पीडित र प्रतिवादी प्रकाश तामाङ्ग
फेसबुकको साथी भई निज प्रतिवादीले बोलाएपछि
पीडित वारदातस्थलमा गएको देखिन्छ । यसबाट
प्रतिवादीहरूले पीडितलाई बल प्रयोग गरी वा प्रयोग
गर्ने धम्की दिई, हातहतियार देखाई, झुक्यानमा पारी
वा नसालु पदार्थ सेवन गराई वा जबरजस्ती शरीर
बन्धक बनाएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन
सक्ने देखिएन । तसर्थ वादी नेपाल सरकारको सुरु
अदालतबाट अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फ दाबी
नपुग्ने गरी भएको फैसलालाई सदर ठहर्‍याई उच्च
अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने
पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादी प्रताप जोती, प्रकाश
तामाङसमेतलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर
बन्धक लिनेको महलको ३, ७, ८ र ९ नं. बमोजिमको
कसुर ठहर नहुने र मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको
महलको ३(४) र ३(क) नं. को कसुर ठहर हुने गरी सुरु
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०३।०४
मा भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत
पाटनबाट मिति २०७६।०९।२८ मा भएको फैसला
मिलेकै देखिदाँ सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल
कम्प्युटर : संदिप अवाल
इति संवत् २०८१ साल साउन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

३७

**मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री
सुनिलकुमार पोखरेल, ०७४-CI-०२०७, ०७४-
CI-०२०८, जग्गा खिचोला, सितादेवी कँडेलसमेत
वि. विष्णुप्रसाद सिलवाल, सिताकुमारी सेढाईसमेत
वि. विष्णुप्रसाद सिलवाल**

मुल दातासँग रहेको सम्पूर्ण जग्गाको क्षेत्रफल
नै कम रहेको देखिन्छ । दाताबाट सुरुमा प्रतिवादीहरूले
खरिद गर्दा खरिद गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा

किताकाट गर्दा नक्सामा पूरा क्षेत्रफल हुने गरी स्पष्ट रूपमा टायल चेक जाँच गराई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बनाउनुपर्नेमा सो तथ्यलाई तत् बखत नै अनदेखा गरी नक्सालाई आधार नदिई केवल लालपुर्जा बनाउने क्रममा क्षेत्रफल उल्लेख गरेको देखियो। साथै प्रतिवादी एवम वादीले पनि लालपुर्जालाई मात्र आधार मानी आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल परिचर्चा गरेको देखिन्छ। साथै क्षेत्रफल नरघटी बढीको मान्यता अनुसार जग्गाको मोहडालाई हेर्नुपर्ने मान्यताको सन्दर्भमा हेर्दा पनि वादी प्रतिवादीहरूको दुवै पक्षको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल अनुसार हुनुपर्ने क्षेत्रफल यथार्थमा नक्सा मुचुल्काबाट देखिँदैन। दुवै पक्षको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा वास्तविक जग्गा कम नै देखिन्छ। यस अवस्थाबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादीको जग्गा खिचोला गरेको भनिएको प्रतिवादीहरूको जग्गा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा बढी नभई कम रहेको देखिएबाट प्रतिवादिकै जग्गा नपुगिरहेको स्थितिमा प्रतिवादीहरूबाट वादीको जग्गा खिचोला गरेको भनी सुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने।

विवादित जग्गालगायत सम्बन्धित सबै जग्गाको नाप नक्साबाट टायल चेक जाँच गर्दा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लेख भएको जग्गाभन्दा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको जग्गा कम देखिएको अवस्थामा जग्गा खिचोला गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुने हुनाले वादीको विवादित जग्गा कि.नं. ७७० र कि.नं. ४७० को जग्गाको उत्तरतर्फबाट विपक्षी प्रतिवादीहरू सीताकुमारी सेढाई शिवराज सेढाईले ०-०-२ धुर तथा विपक्षी प्रतिवादीहरू जगन्नाथ कँडेल र सीतादेवी कँडेलले दक्षिणतर्फबाट ०-०-३ धुर खिचोला गरेको भनी चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी मिति २०७२।०८।२३ मा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा

उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने।
इजलास अधिकृत : हरिबहादुर चौधरी
कम्प्युटर : शंकर सापकोटा
इति संवत् २०८१ साल माघ १४ गते रोज २ शुभम्।

३८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिल कुमार पोखरेल, ०७५-CR-०२९६, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सुफत सिं तामाङ

मृतक भीमबहादुर तामाङको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने देखिन स्थापित हुन आएको अवस्थामा को कसको कर्तव्यबाट निजको मृत्यु हुन गयो भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सोतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीउपर मृतकलाई कुटपिट गरी मारेको भन्ने जाहेरी परी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष निजको बयान हुँदा आफूले तत्काल रक्सीको नसाको सूरमा मृतकलाई सल्लाको दाउराले हानेकोले मृतकको मृत्यु भएको भनी र अदालतसमक्ष मृतकले प्रतिवादीलाई घाँटी समातेर धकेल्न खोज्दा ढुङ्गामा टाउको ठोकिई मृत्यु भएको भनी बयान बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। मिति २०७१।०६।०२ मा मृतक भीमबहादुर तामाङको घरमा होहल्ला सुनी सोतर्फ हेर्दा प्रतिवादी सुफत सिं तामाङले मृतक भीमबहादुर तामाङलाई सल्लाको सुकेको दाउराले प्रहार गर्दै गरेको देखी मान्छे मर्छ भन्दै हारगुहार गरेपश्चात् प्रतिवादी सुफत सिं तामाङले मृतकलाई प्रहार गर्न छाडेको भनी प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा रहेका कालुमान भन्ने काले लामाले अनुसन्धानको क्रममा लेखाइदिएको र सोही बेहोरालाई समर्थन गर्दै अदालतसमक्ष बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ। अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका रोजबहादुर तामाङले अदालतमा बकपत्र गर्दा मृतक भीमबहादुर तामाङ आफ्नो घरमा अचेत अवस्थामा लडेको, निजको शरीरमा चोटपटक लागेको र मुखबाट रगत बगिरेको अवस्थामा देखि घटनाको सम्बन्धमा बुझ्दा प्रतिवादी सुफत सिं तामाङले मैले निजलाई कुटपिट गरेको हुँ भनी स्वीकार गरेका हुन् भनी लेखाइदिएको देखिन्छ।

जाहेरवालाहरू मृतकको श्रीमती साइली तामाङ र भाई लालबहादुर तामाङले यी प्रतिवादी सुफत सिं तामाङकै कुटपिटको कारण मृतक भीमबहादुर तामाङ गम्भिर घाइते भएका र सोही चोटको कारण वारदातको सात दिनपछि उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको भनी निजउपर किटानी जाहेरी दिई, जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गर्दै अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सुफत सिं तामाङले मृतक भीमबहादुर तामाङलाई सल्लाको सुकेको दाउराले प्रहार गरेको भन्ने निजले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान, प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा रहेका कालुमान भन्ने काले लामाले गरेको घटना विवरण कागज र निजले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट मृतक भीमबहादुर तामाङमाथि प्रतिवादी सुफत सिं तामाङले नै कुटपिट गरेको (actus reus) तथ्य स्थापित हुन आउँछ । प्रतिवादी सुफत सिं तामाङले नै गरेको कुटपिटको कारण मृतक गम्भिर घाइते भई ऐनको म्यादभित्र सोही कुटपिटबाट लागेको चोटको कारण मृत्यु भएको भन्ने निजको शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा नोबेल हस्पिटल प्रा.लि.को मिति २०७१।०६।०५ को पत्रबाट देखिन आउँछ । यसबाट प्रतिवादी सुफत सिं तामाङको कार्य नै मृतकको मृत्युको कारण बन्न पुगेको (Causal Link) स्थापित हुने ।

तर प्रतिवादी सुफत सिं तामाङ वारदात मितिमा बिरामी भएका दाजुलाई हेरी मृतकको घर आँगनको बाटो फर्किदै गरेको देखिन्छ । सोही क्रममा मृतक भीमबहादुर तामाङलाई यी प्रतिवादीले सगुनको रक्सीसमेत सेवन गरी फर्कदैछु भनी सामान्य संवादको सुरुवात गर्न खोज्दा मृतकले एक्कासी निजको घाँटीमा समाती तलाई नमारी छाड्दिन भनेकाले निजहरू बिच वादविवादको सिर्जना हुन गएको र सोही क्रममा प्रतिवादी सुफत सिं तामाङले सो स्थान नजिकैको काठको थुप्रोमा रहेको सल्लाको सुकेको दाउराले प्रहार गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादी सुफत सिं तामाङ मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले निजको घर आँगनमा

पुगेको, निजको मृतकलाई मार्नेसम्मको कुनै मनसाय वा रिसइबी रहेको (mens rea), सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि पूर्वयोजना बनाएको (Premeditation), सो मनसाय प्राप्तिका लागि पूर्वयोजनाबमोजिम निजलाई प्रहार गर्न जोखिमी हतियार, लाठा, ढुङ्गालगायत लिई आएको भन्ने कुनै प्रमाणबाट देखिँदैन । तसर्थ अभियोग माग दाबीबमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) अनुसारको कसुर अपराध भएको भनी कसुर अपराध कायम गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको सुरु रामेछाप जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०९।०२ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१२।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

३९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७७-८।-०४८९, करारीय दायित्व पूरा गराइपाऊँ, कमल खत्री वि. शिवबहादुर बस्नेत

वादी कमल खत्रीका पिता अर्जुन खत्री र प्रतिवादीशिवबहादुरबस्नेतबिचमिति २०५३।११।२२ मा वादीको पिताको नाममा साबिकमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं.९(क) को कि.नं. २५३ को क्षेत्रफल १-०-०-० (एक रोपनी) को जग्गा र सो घरमा बनेको घर १(एक) वर्षभित्र वादीले साँवा ब्याजको रकम प्रतिवादीलाई बुझाउने र प्रतिवादीले उल्लिखित साँवा ब्याजको रकम बुझी वादीलाई उक्त घरजग्गा पारित गरिदिने सर्तबमोजिम करारनामा भएको तथ्यमा विवाद नरहेको तर वादी दाबीबमोजिमको करारको सक्कल लिखत पेस गर्न वादीलाई सुरु अदालतबाट आदेश भएकोमा निजले सक्कल लिखत भुकम्पका कारण हराएकोले पेस गर्न

नसक्ने कारण देखाई सो करारको फोटोकपी पेस गरेको र उक्त करारको फोटोकपीको पाचौँ बुँदामा यो करार आजदेखि लागु भई १ (एक) वर्षपश्चात् खारेज हुनेछ भनी उल्लेख भएको देखिएकोले सो करारको सर्तबमोजिमको भाखाभिन्न यी वादीले विपक्षी प्रतिवादीलाई सो साँवा ब्याजको रकम बुझाएको र बुझाउने प्रयत्न वा सक्रियता रहेको प्रमाणित गर्ने ठोस कुनै आधार वा प्रमाण पेस गर्न अक्षम रहेको देखिन्छ । साथै मिति २०५३।११।२२ मा यी वादीका पिताबाट प्रतिवादीले विवादको कि.नं.२५३ को घरजग्गा हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरी हक टुटाई स्वामित्व प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतमा यी वादी कमल खत्रीसमेत साक्षी बसेको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट पुष्टि हुन आएको छ । त्यसै गरी प्रतिवादीले मिति २०५३।१२।०७ मा र.नं. ४७३७ मा वादी दाबीको जग्गामा मालपोत कार्यालय चावहिलमा दृष्टिबन्धक लिखत गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखाबाट ऋण लिँदा यी वादी उक्त लिखतमा समेत साक्षी रहेको भन्ने मिसिल संलग्न लिखतको प्रतिलिपिहरूबाट देखिन्छ । यसरी विवादको काठमाडौँ जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं.९(क) को कि.नं. २५३ को क्षेत्रफल १-०-०-० (एक रोपनी) को जग्गा र सो घरमा बनेको घर फरक फरक समयमा विभिन्न मुद्दाहरू तथा निवेदनहरू परी यी प्रतिवादी शिवबहादुर बस्नेत र राधेश्याम कार्कीसमेतका नाममा विवादको किता नं. २५३ को जग्गासमेत दा.खा. दर्ता, नापी दर्ता र हाल साबिक दर्तासमेत भएको कुनै पनि कारबाही र प्रक्रियाहरूमा यी वादी कमल खत्री सामेल भई सो कारबाही र अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती नदिई स्वीकार गरी सो मुद्दाहरू अन्तिम भई हाल चलनसमेत चलाइसकेको परिप्रेक्ष्यको विद्यमानतामा हाल आएर यी वादीले तत्सम्बन्धका सम्पूर्ण कार्यमा आफूलाई जानकारी नभएको वा बैंकबाट विवादको कि.नं.२५३ को जग्गासमेत लिलाम गरी प्रतिवादी शिवबहादुर बस्नेतको नाममा

दा.खा. गरी स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदासमेत सोको विरुद्धमा समयमा नै आवश्यक कार्य पूरा नगरेको एवं करारनामाको सर्तबमोजिम प्रतिवादीले १(एक) वर्षभित्र विवादको जग्गा र घर पारित गरी वादीलाई नदिएको अवस्थामा यी वादीले साँवा ब्याज बुझाई फिर्ता लिन सक्ने करारको सर्त भएकोमा उक्त सर्तबमोजिम यी वादीका पिताले सो करारनामाको भाखाभिन्न साँवा ब्याजतर्फ कुनै दाबी गरेकोसमेत मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट नदेखिने ।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरु काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०१।१७ को फैसला सदर हुने ठहर्नाई उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।०८।०१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ ३ गते रोज ४ शुभम् ।

४०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७६-CR-१४५५, विना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. कर्णप्रसाद उपाध्याय

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानको स.ज.११ मा विद्यालय नजिक मेरो घडेरी जग्गा छ भनी उल्लेख गरेको र बुझिएका मानिसहरूलेसमेत प्रतिवादीले आफ्नो निजी घर बनाउन उक्त काठहरू भेला गरेको हुन् भनी गरेको कागज र अदालतमा गरेको बकपत्रबाट समेत यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्टी भएको अवस्था छ । यस्तोमा बरामद भएका उक्त काठहरूमा टाँचा, निस्सा वा आवश्यक कागजात जस्ता कानूनी वैधानिकता पूरा गरेको कुनै आधार, प्रमाण नरहेकोले ती काठहरू राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट हटाइएका र ओसारपसार गरिएका हुन् भनी स्वतः अनुमान गरिने विषयहरू भएकोले यी प्रतिवादीले बरामद भएको उक्त अवैध काठहरू निजको होइन वा निजले वन ऐन,

२०४९ र वन नियमावली, २०५१ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कुनै राष्ट्रिय वनबाट उक्त विद्यालय कोठासम्म ल्याइएको वा आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा नै रहने हुन्छ । सोबमोजिम यी प्रतिवादीले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न वा गराउन सकेको समेत मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट नदेखिने ।

प्रतिवादी कर्णप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो पुरानो घर उजाडी काठ ल्याएको तथा विद्यार्थीका अभिभावकसँग मागी किनी ल्याई जम्मा गरेको हुन् भनी विद्यालयका कार्यालय सहयोगी तथा चौकिदारको रूपमा सेवा गरिरहेका सुरतबहादुर हमालले मौकामा कागज गर्दा उल्लेख गरेको, लोकराज रावल, मिनराज डाँगी, सुभासचन्द्र शाही, सुशीला शाही र काली रावतसमेतले गरिदिएको एकैमिलानको सर्जमिन मुचुल्काबाट यस स्कूलमा राखिएको काठ प्रतिवादी शिक्षक कर्णप्रसाद उपाध्यायको हो । यसमा प्रधानाध्यापकको कुनै संलग्नता छैन भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको, विद्यालयबाट बरामद भएको उक्त काठ प्रतिवादी कर्णप्रसाद उपाध्यायले घर बनाउनको लागि पहिलादेखी जम्मा गर्दै आइराखेको र ठाउँ नभई उक्त काठ स्कूलको कोठा मागी राखिएको हो तथा उक्त स्कूल भत्काई नयाँ भवन बनाउने क्रममा उक्त काठ स्कूलमा राखेको हामीले देखे सुनेका हौं भन्नेसमेत बेहोराको जयकृष्ण आचार्य, दिपबहादुर रावत, कमल नेपाली, सत्यदेवी डाँगी र धनविर डाँगीसमेतले गरिदिएको मुचुल्का कागजबाट देखिएको र मौकामा कागज गर्ने विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टक्कबहादुर नेपालीसमेतका मानिसहरूले उक्त काठहरू प्रतिवादी कर्णप्रसाद उपाध्यायले निजको घर बनाउन राखेका काठहरू हुन् भनी कागज गरिदिइएको तथा अनुसन्धानमा कागज गर्ने वादीका साक्षीहरूले अदालतमा उपस्थित भई अभियोग दाबीलाई नै पुष्टी हुने गरी बकपत्रसमेत गरिदिएको देखिन्छ । त्यसै गरी दुर्गा माध्यमिक विद्यालय तातोपानी लाम्राको पत्रबाट

बरामद भएका काठहरू कर्णप्रसाद उपाध्यायले विद्यालय नजिकै निजको घर बनाउने प्रयोजनको लागि आफू खुसी विद्यालयमा राख्ने गरेका हुन् बारम्बार विद्यालयबाहिर लैजानु होस् भन्दा नमानेका र उक्त काठ स्कूलको प्रयोजनको लागि राखिएको होइन भन्ने उल्लेख भएको र मिति २०७५।०२।१२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टक्कबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयमा उक्त बरामद भएका काठ शिक्षक कर्णप्रसाद उपाध्यायको भएको निर्णय पारित गरेको र अवैध रूपले कटान वा सङ्कलन गरेका गोब्रे सल्ला जातका ३३० थान (३१३ क्वी.फिट) काठहरू विद्यालयको होइनन् आफ्नो घर बनाउन सहायक प्रधानाध्यापक पदको दुरुपयोग गरी प्रतिवादी कर्णप्रसाद उपाध्यायले सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयको कोठामा सङ्कलन गरी राखेका काठहरू हुन् भनी सरकारी विद्यालयले लेखेको पत्र, सञ्चालक समितिको निर्णयहरूमा सार्वजनिक लिखितको हैसियतले प्रामाणित महत्त्वसमेत राख्ने अवस्था हुदाँ प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई सुरु अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुने देखिँदा विपक्षी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

बरामद भएको विनापुर्जीको सल्ला जातका काठ विपक्षी प्रतिवादी कर्णप्रसाद उपाध्यायले राष्ट्रिय वनका विभिन्न स्थानबाट काटी कटाई सङ्कलन गरी ल्याई आफ्नो घर बनाउने प्रयोजनार्थ विद्यालयमा राखेका काठहरू हुन् भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट निर्विवाद रूपमा पुष्टि भएको र निज प्रतिवादीले वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय वन वा निजी वनबाट उक्त काठहरू सङ्कलन गरी विद्यालय कोठासम्म ल्याइएको वा आरोपित कसुरमा

आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न नसकेको हुँदा उक्त बरामद भएका काठहरू काटिसकेपछि समितिबाट टाँचा नलगाएको र सो काठहरू उठाएर लैजान छोडपुर्जिसमेत नदिई यी आरोपित प्रतिवादीले प्रचलित वन ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको कार्य नगरेको देखिएकोले प्रचलित वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को देहाय (घ) को कसुरमा प्रतिवादी कर्णप्रसाद उपाध्यायलाई सुरु जिल्ला अदालतले वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसुर कायम गरी दफा ५०(१)(घ) (४) अनुसार बिगो रु. ४३,८१९।- (त्रिचालिस हजार आठ सय उन्नाइस रुपैयाँ) को दोब्बर रु.८७,६३८।- (सत्तासी हजार छ सय अठतिस रुपैयाँ) जरिवाना सजाय हुने र बरामदित काठ अवैध देखिएको हुँदा वन ऐन, २०४९ को दफा ६३ बमोजिम जफत भई लिलाम बिक्री गरेपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिने ठहर गरी भएको सुरु अदालतको मिति २०७५/०६/२२ को इन्साफ उल्टी गरी प्रतिवादीले अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई पाउने र बरामद काठ ऐ.ऐनको दफा ६२ बमोजिम नेपाल सरकारको हुने ठहर भएको उच्च अदालत, सुर्खेत जुम्ला इजलासको मिति २०७६/०३/२६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी कर्णप्रसाद उपाध्यायलाई सुरु अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ ३ गते रोज ४ शुभम् ।

४१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७३-CI-०५६३, निर्णय बदर दर्ता हक कायमसमेत, हेमलाल महर्जनसमेत वि. नारायणलाल श्रेष्ठसमेत

पुनरावेदक वादी चन्द्रलाल महर्जनसमेतले बिर्ता जग्गा भएको जग्गाधनीले रैकर परिणत दर्ता नगरेकाले मोहीको हैसियतले रैकर परिणत गर्न पाउनुपर्ने भनी पुनरावेदन जिकिर लिए तापनी विवादित

कि.नं.११८ को जग्गा बिर्ता जग्गा रहेको एवं बिर्ता जग्गाको किसिम पुष्टि हुने र सो जग्गा रैकरमा परिणत हुन सक्ने आधारलगायत कुनै पनि प्रमाण चन्द्रलाल श्रेष्ठसमेतको पुनरावेदनपत्रमा खुलाउनसमेत सकेको देखिँदैन । हाल नापीको कि.नं.११८ को विवादित जग्गा १४७।१२७ नं.को पोता लगतमा दर्ता भएको टुलीदत्त आँगन देवता गुठीको जग्गा हो भन्ने अदालतको फैसलासमेतबाट ठहर भइरहेको अवस्थामा सो जग्गा बिर्ता होइन भन्ने पुष्टि गराउन नसकेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरबाट मात्र बिर्ता जग्गा हो भनी मान्न मिल्ने नहुनुका साथै यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी कृष्णभक्त श्रेष्ठका बाबु सूर्यलाल श्रेष्ठले भुमि प्रशासन कार्यालयमा गरेको बयानमा सो जग्गा बिर्ता हो भनी उल्लेख गरेको भन्ने हकमा निजसमेत अदालतको अन्तिम फैसलाबाट नै गुठीबाट हटिसकेको अवस्था देखिएकोले निजको सो जिकिरको कुनै सार्थकता नै देखिँदैन । त्यस्तै, विवादित जग्गा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी कृष्णभक्त श्रेष्ठका पुर्खाहरूले निजका परिवारले मात्र आफ्नो घर आँगनमा पुजा गर्ने प्रयोजनका लागि वि.सं.१९३४ को लिखतबाट खडा भएको टुलीदत्त आँगन नाम गरेको निजी गुठीको जग्गा रहेको र अदालतबाट सूर्यलाल श्रेष्ठसमेतले गुठीको पालो नपाउने गरी हटक गरिदिने ठहरी फैसला भएको टुलीदत्त आँगन देवताको गुठी डुन्तवहि र पिन्तवहि नाम गरेको विहारको अर्कै गुठीको जग्गा हो भन्ने कृष्णभक्त श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर रहे तापनि अदालतको फैसलाबाट ठहर भएको सो जग्गा अर्कै हो भनेर केवल जिकिर लिएर मात्र नहुने सो कुराको वास्तविक एवं सम्वद्ध प्रमाणसमेत पेस गरी आफ्नो दाबी पुष्टि गराउने दायित्वसमेत प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३३ बमोजिम दाबी कर्तामा नै रहेकोमा सोबमोजिको प्रमाण पेस गरी आफ्नो दाबी यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी कृष्णभक्त श्रेष्ठले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था नदेखिने ।

साबिक लगतको आधारमा टुलीदत्त आँगन देवता गुठी भनी सूर्यलाल श्रेष्ठसमेतउपर मुद्दा परी निज सूर्यलाल श्रेष्ठसमेतले आँगन देवताको गुठीको

पालो नपाउने गरी हटक गरी दिनेसमेत ठहराई अन्तिम फैसला भइसकेकोमा सो फैसलाको अन्यथा अर्थ गरी सोही विषयमा पटकपटक विवाद ल्याउनु मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिमको प्राडन्यायको सिद्धान्त र फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तसमेतको बर्खिलाप हुन जान्छ । आफ्ना बाबु सूर्यलाल श्रेष्ठ नै गुठीको पालोसमेत नपाउने गरी हटक भइसकेको अवस्थामा निजका छोरा कृष्णभक्त श्रेष्ठले आफ्ना बाबुका नाउँमा फिल्डबुक, मोठ लगत कायम भएको भन्ने आधारमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिने ।

यस अदालतबाट भएको मिति २०३५।३।२२ को फैसलापछि कुलविर महर्जनका छोरा चन्द्रलाल महर्जनले रैकर परिणत दर्ताको लागि मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा पटकपटक निवेदन दिएको भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अनुसार मोहीको हैसियतले निजको नाममा रैकर परिणत भएको अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको तथ्यलाई यी पुनरावेदक वादीलेसमेत स्वीकार गरेको अवस्था छ । साथै, सो जग्गाको विवादको विषय अर्कै थियो भन्ने पनि निजको पुनरावेदन जिकिर रहेकोसमेत देखिँदैन । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाबाट मोहीको हैसियत कायम हुन नसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा बिर्ता जग्गाको मोही भनी निवेदन दिँदैमा दाबी पुग्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आफ्ना बाबु कुलविर महर्जन मोही भएको र मोहीको हैसियतले उक्त जग्गा रैकर परिणत दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा कृष्णभक्त श्रेष्ठ तथा चन्द्रलाल महर्जनसमेतको दाबी जिकिर नपुग्ने र नारायणलाल श्रेष्ठसमेतको दाबी पुग्ने गरी टुलीदत्त आँगन देवता निजी गुठी कायम हुने ठहर गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको

फैसला मिलेकै देखिने ।

कृष्णभक्त श्रेष्ठ तथा चन्द्रलाल महर्जनसमेतको दाबी जिकिर नपुग्ने र नारायणलाल श्रेष्ठसमेतको दाबी पुग्ने गरी टुलीदत्त आँगन देवता निजी गुठी कायम हुने ठहर गरी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५८।०५।०६ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन हाल उच्च अदालत पाटनको मिति २०६९।०४।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल चैत्र २७ गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन् ।

- ०७३-CI-०५६२, हक कायम, हेमलाल महर्जनसमेत वि. नारायणलाल श्रेष्ठसमेत
- ०७३-CI-०५६४, जग्गा दर्ता, कृष्णभक्त श्रेष्ठसमेत वि. नारायणलाल श्रेष्ठसमेत

इजलास नं. १२

४२

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७३-CR-१३६१, वैदेशिक रोजगार कसुर, धर्मेन्द्रकुमार यादव वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी धर्मेन्द्रकुमार यादवको सम्लग्नता नभएको भन्ने पुनरावेदकको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन आयो । सो सम्बन्धमा हेर्दा जाहेरवाला विजय पुरीले मिति २०७१/९/२६ मा अनुसन्धानको क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागमा विपक्षीबाट मैले दाबी गरेबमोजिमको बिगो रकम उपलब्ध भएको हुँदा उजुरी फिर्ता गराइपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । जाहेरवालाले बिगो रकम पाइसकेको हुँदा बिगो भराउनेतर्फ अभियोग मागदाबी नरहेको भनी अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवादी धर्मेन्द्रकुमार

यादवले अनुसन्धान एवम् न्यायाधिकरणमा आफूले वैदेशिकरोजगारकालागी पठाइदिने भनी जाहेरवालाबाट कुनै रकम नलिएको, पिक स्टार इन्टरनेसनल प्रा. लि.का सञ्चालक प्रेमप्रसाद नेपालले विजय पुरीलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम लिएको हो, मैले वैदेशिक रोजगार गर्ने अनुमति लिएको छैन भनी एकै मिलानको बयान गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा आफू प्रेमप्रसाद नेपालसँग कलकत्तासँगै गएकोमा पछि आफू फर्केर आउदासम्म पनि जाहेरवाला विजय पुरी र प्रतिवादी प्रेमप्रसाद नेपाल कलकत्तामा नै रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोगमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए तापनि सहप्रतिवादी प्रेमप्रसाद नेपालसँग कलकत्ता सम्म गएको र आफूसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न पाउने इजाजतपत्र नभएको भनी स्विकार गरेको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदक प्रतिवादी धर्मेन्द्रकुमार यादवले वैदेशिक रोजगारको कसुर गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको भनी जाहेरवालाले दाबी गरेको रु. ६,००,०००/- रकम पुनरावेदकले जाहेरवालालाई फिर्ता गरेको देखिएको तथा सहप्रतिवादी प्रेमप्रसाद नेपालसँग निज कलकत्तासम्म गएको देखिएको अवस्थामा प्रस्तुत वारदातमा पुनरावेदकको सम्लग्नता नरहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर विश्वसनीय नदेखिने ।

प्रस्तुत वारदातमा जाहेरीवालाले साइप्रस सम्म पुगेको भनी उल्लेख गरे तापनि सोको पुष्टि गर्नका निम्ती भिसालगायतको कागजात पेस गरेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई विदेश पठाइसकेको देखिँदैन । यद्यपि प्रतिवादीहरूले इजाजतपत्रविना जाहेरवालालाई सिंगापुरमा कूजमा काम लगाइदिन्छु भनी आश्वासन दिई प्रलोभन देखाई रकम लिएको र भनेबमोजिम नगरेको देखिँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६३ को दफा ४३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले पुनरावेदक

प्रतिवादी धर्मेन्द्रकुमार यादवसमेतलाई १।६।० (एक वर्ष छ महिना) कैद तथा रु. १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार) जरिवाना गरेको फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

सुरू वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०७२/९/२८ मा गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- सदिका राउत

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल चैत्र ६ गते रोज ३ शुभम् ।

४३

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CR-१६३५, घरेलु हिंसा, रिंकुदेवी गुप्ताको वि. चमेली देवी गुप्तासमेत

पुनरावेदक वादीले मिति २०६९/५/१६ मा प्रतिवादीहरूले आफूलाई कुटपिट गरी अपशब्द बोली अर्धनग्न अवस्थामा पुर्‍याएको भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले वादी दाबीलाई इन्कार गरी प्रतिवादी बनाइएका केही व्यक्ति मिति २०६९/५/१६ मा वारदात भएको भनिएको घर स्थानमा नरहेको भनी प्रतिउत्तर फिरेको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्ये रामबाबु साह विद्युत् प्राधिकरण हेटौँडा शाखामा कार्यरत रहेको हुँदा आफ्नो पत्नी प्रतिवादी कविता कुमारी गुप्तासँग त्यही भएको, प्रतिवादीमध्ये राजीव कुमार गुप्ता मनहरी विद्युत् फ्युज सेवामा जुनीयर हेल्पर पदमा ज्यालादारीमा काम गरी आएकोले सो मितिमा गाउँघरमा नभएको तथा प्रतिवादीमध्ये राजेशकुमार गुप्ता र वविताकुमारी गुप्ता नापी कार्यालय खादबारीमा रहेको भनी प्रत्यर्थीहरूले प्रतिउत्तर पत्रमा alibi plea समेत लिएको देखिने ।

जहाँसम्म पुनरावेदक वादीको साक्षीको बकपत्रले वादी दाबी समर्थन गरिरहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ सोतर्फ हेर्दा निजका साक्षी माधव श्रेष्ठ र रामप्रसाद ठाकुरले मिति २०६९/५/१६ मा रिंकु देवी गुप्ताको झगडा भएको थियो र निजको टाउकोमा

चोटपटक लागी निज बेहोस अवस्थामा घरको आँगनमा रहेको तथा थानाबाट पुलिस आएको भनी सुरु अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादीका साक्षी राजेश श्रेष्ठ र जोगेन्द्र पासमाले उक्त दिन वादीको घरमा कुनै किसिमको झगडा वा घरेलु हिंसा भएको छैन भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्रसमेतमा एक्यवद्धता नदेखिँदा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसमेतलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । वादी रिकुदेवी गुप्ताका साक्षीहरूले भनेबमोजिम उक्त दिन वादीको टाउकोमा चोट लागेको अथवा थानाबाट पुलिस आएको भए सो चोटको उपचारका निम्ती निज अस्पताल गएको कागजात अथवा थानामा उजुर गरेको निवेदनसमेतका कागजातहरू प्रमाणस्वरूप पेस भएको देखिँदैन । पुनरावेदक वादीले आफूउपर घरेलु हिंसा भएको भनी दाबीसम्म लिएको देखिन्छ । यद्यपि कुटपिट हुँदा कहाँ चोट लागेको भनी उल्लेख गरेको वा सोको फोटोलगायतको प्रमाणहरू पेस गरेको देखिन आएन । यस सम्बन्धमा निजले कहीं उजुर गरेको पनि नदेखिने ।

प्रतिवादीहरूमध्ये चमेलीदेवी रौनियार, सविताकुमारी गुप्ता र राजिवकुमार गुप्तालाई रु.३,०००/- (तिन हजार) जरिवाना र वादीले प्रतिवादीहरूबाट रु.१०,०००/- (दश हजार) क्षतिपूर्तिबापत भराइलिन पाउने तथा अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/१२/१७ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको मिति २०७३/६/११ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत : सदिका राउत
कम्प्युटर : रेखा भट्टराई
इति संवत् २०८० साल चैत्र ६ गते रोज ३ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७३-MS-००१७, अदालतको अवहेलना,

केशवप्रसाद विमलीको वि. श्री मालपोत कार्यालय झापा चन्द्रगढीका प्रमुख मालपोत अधिकृत

निवेदन दाबीमा उल्लिखित फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कारबाही अघि बढिरहेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६/११/९ मा भएको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र प्राप्त भएपश्चात् निवेदन दाबीको जग्गा रहेको स्थान बिर्तामोड न.पा. लाई भौतिक संरचना तयार गर्ने कार्यमा तहाँबाट अगुवाई गरी ७ दिनभित्र विवरण पठाइदिन व्यवस्था मिलाई सहयोग पुऱ्याइदिन भनी पत्र लेख्ने तथा सो सम्बन्धमा नापी कार्यालय भद्रपुरसमेतलाई पत्र लेख्ने जस्ता कार्य मालपोत कार्यालय झापाबाट भएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसरी विपक्षीबाट फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको नै देखिने ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मालपोत कार्यालय झापा चन्द्रगढीका प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई विपक्षी बनाएको देखिन्छ । निवेदकले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६/११/९ को फैसला को कसले के कसरी जानाजान अवज्ञा गरेको वा सोको कार्यान्वयनमा अवरोध पुऱ्याएको भनी कुनै खास व्यक्तीलाई किटान गरेको समेत देखिँदैन । यसरी फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने अदालतको अवहेलना निवेदनमा कुन व्यक्तिको के कस्तो कार्यले अदालतको आदेश वा फैसलाको जानाजान अवज्ञा भयो भन्नेमा स्पष्टता नदेखिएको तथा निवेदनमा उल्लिखित मिति २०६६/११/९ को फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विपक्षीबाट विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको देखिएको अवस्थामा अदालतको फैसलाको अवहेलना भएको भनी मान्नु न्यायोचित हुदैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने ।

फैसला कार्यान्वयनको विषय प्रक्रियामा नै रहेको भनिए तापनि अदालतको फैसला कहिले कार्यान्वयन हुने भन्नेमा अनिश्चितता देखिएकाले यो फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ६ (छ) महिनाभित्र निवेदनमा उल्लिखित मिति २०६६/११/९ को फैसला कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिएको छ । विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलाश अधिकृत : सदिका राउत

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल चैत्र ६ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउका ०७३-MS-००१६, अदालतको अवहेलना, सुर्यकुमार विमली वि. श्री मालपोत कार्यालय झापा चन्द्रगढीका प्रमुख मालपोत अधिकृत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४५

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०८१-WO-०१३९, उत्प्रेषणसमेत, मणिराम गिरी वि. श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुर काठमाडौंसमेत

शारदा बालिका बहुमुखी क्याम्पस धरान न.पा.-१६ को नाम र स्थान परिवर्तन गरी पूर्वाञ्चल पाठशाला कलेज इटहरी उप म.न.पा.-२० कामय गर्ने गरी निर्णय भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । शारदा बालिका नमुना बहुमुखी क्याम्पस धरान-१६ सुनसरीले क्याम्पसको नाम र ठेगाना परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेकोमा मिति २०८०।०५।२९ मा बसेको विद्यापरिषद्को बैठकले सो सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनी उ.प्रा. लालबहादुर बस्नेतसमेतको टोली पठाई अध्ययन प्रतिवेदनसमेत पेस भएको र तत्पश्चात् मिति २०८०।१२।१२ मा बसेको विद्यापरिषद्को बैठकबाट

शारदा बालिका नमुना बहुमुखी क्याम्पस धरान-१६ सुनसरीको स्थान इटहरी उप म.न.पा.-२० मा स्थान परिवर्तन गर्न उपर्युक्त हुने भनी सिफारिससमेत भई त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषद्को २०८१।१।१७ को निर्णय नं.८७ बाट शारदा बालिका नमुना बहुमुखी क्याम्पस धरान सुनसरीको नाम र ठेगाना परिवर्तन गरी पूर्वाञ्चल पाठशाला कलेज इटहरी-२० सुनसरी कायम गरि सञ्चालन गर्न अनुमती प्रदान गरिएको बेहोरा लिखित जवाफ एवं संलग्न निर्णय उतार प्रतिलिपि कागजातसमेतबाट देखिने ।

निवेदक कलेजबाट घुमाउरो बाटोबाट जाँदा ७०० मि.को दुरीमा विपक्षी कलेजको ठेगाना कायम गरेको नमिलेको भन्ने निवेदकको बेहोरा देखिए पनि सोको तथ्ययुक्त आधार निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन । विपक्षी कलेजको नाम ठेगाना परिवर्तन गर्दा त्रि.वि.वि. सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम, २०७३, द्वारा निर्दिष्ट सर्त, मापदण्ड विपरीत भए गरेको भनी निवेदकले खुलाउन सकेको देखिएन । त्रि.वि.वि. व्यवस्थापन सङ्काय विद्यापरिषद्को मिति २०८०।०५।२९ को बैठकबाट स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न टोली खटाई पठाएको, सोबमोजिम स्थलगत अध्ययन टोलीबाट प्रतिवेदन पेस भएको, सोही प्रतिवेदनका आधारमा विद्यापरिषद्को २०८०।१२।१२ को निर्णयबाट कलेजको स्थान परिवर्तन गर्न उपर्युक्त हुने भनी सिफारिस भएको र तत्पश्चात् त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषद्बाट कलेजको नाम र स्थान परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान भएको देखियो । उक्त कारबाही प्रक्रियालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको पनि देखिएन । त्रि.वि.वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले आफ्नो नाम र स्थान परिवर्तन गर्न सक्ने त्रि.वि.वि. सम्बन्धनसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम ३३ को प्रावधान एवं सोही विनियमावलीको अनुसूची-१ को (घ) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र मापदण्ड सम्बन्धमा कुनै विवाद रहेको नदेखिएको, सोहीबमोजिम निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्डसमेतलाई आधार लिई क्याम्पसको

नाम र स्थान परिवर्तन गरी क्याम्पस सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने गरी सधिकार निकायबाट भए गरेका काम कारबाहीलाई तथ्ययुक्त आधारविना अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

शारदा बालिका नमुना बहुमुखी क्याम्पस धरान न.पा.-१३ सुनसरी को नाम र स्थान परिवर्तन गरी पुर्वाञ्चल पाठशाला कलेज इटहरी उप.म.न.पा.-२० सुनसरी कायम गरी क्याम्पस सञ्चालन गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका काम कारबाही त्रि.वि.वि. ऐन नियम कानूनविपरीत रहे भएको भन्ने निवेदन दाबी बेहोरा पुष्टी हुन सकेको नदेखिई त्रि.वि.वि. सम्बन्धनसम्बन्धी विनियामकी, २०७३ को विनियम ३३ एवं ऐ.को अनुसूचीबमोजिम निर्दिष्ट मापदण्ड अनुसार साधिकार निकायबाट भए गरेको देखिँदा कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही सम्बन्धमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : लेखनाथ पौडेल

फैसला टिपोटमा सहयोगी : भुपाराज राई

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर १६ गते रोज १ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७४-CI-०२२४, घर भत्काई जग्गा खिचोला चलन, मायवा अहिरिन वि. जदुनी ठाकुरसमेत
वादीले फिराद दाबी गर्दा आफ्नो कि.नं.४५६ को जग्गामा प्रतिवादीहरूले जग्गा च्यापी घर बनाई खिचोला गरेकोले खिचोला छोडाई घर भत्काई चलन चलाइपाउँ भनी दाबी लिएकोमा प्रतिवादीहरूले वादीको ससुरा हिरा राउतकै पालामा जग्गा खरिद गरी सोही समयदेखि घर बनाई बसोबास गरिआएको हो, दाबीबमोजिम खिचोला गरी घर बनाएको होइन, फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । सुरु अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. २०,२१ को खपडाको छानो भएको

घर प्रतिवादी जंगी मियाँको भोगमा न.नं. २४, २५ र २६ को खपडाको घर प्रतिवादी लालमहमद मियाँको भोगमा, न.नं. २९ को खपडाको घर प्रतिवादी महादेव ठाकुर लोहारको भोगमा न.नं. ३१ को खपडाको घर प्रतिवादी फिरंगी मियाँको भोगमा रहेको र न.नं. ३३ को खपडाको छानो भएको घर प्रतिवादी हकिम मियाँको भोगमा रहेको नक्सा मुचुल्काबाट देखियो । उक्त न.नं. २०, २१, २४, २५, २६, २९, ३१, ३३ का घरहरू ४० वर्ष पहिलेदेखि प्रतिवादीहरूले बनाई बसीआएको भनी सर्जमिनका मानिसहरूले बेहोरा लेखाइदिएबाट घरहरू दाबीबमोजिम हाल बनाएको भन्ने नदेखिई प्रतिवादीहरूले धेरै पहिले बनाई भोग बसोबास गरिआएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर समर्थित भएको देखिन आयो । अदालतबाट भई आएको सर्जमिन बेहोरा अन्यथा नदेखिँदा प्रमाणग्राह्य हुने नै देखियो । यसका साथै प्रतिवादीहरूले वादीका ससुरा हिरा राउतबाट जग्गा खरिद गरेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा वादी मायावा अहिरिनले बेचेको जग्गा दिन तयार छौं भनी नक्सा सर्जमिन मुचुल्कामा लेखाएको समेत देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले खरिद गरेको जग्गा दिन तयार रहेको भन्ने वादीको उक्त बेहोराबमोजिम प्रतिवादीहरू घर बनाई भोग बसोबास गरिआएको बाहेक अन्य जग्गा दिनुपर्ने वा दिन खोजेको भन्ने कुरा पनि वादी पक्षबाट खुलाउन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती जग्गा खिचोला गरी घर निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा वादीले तत्काल निर्माण कार्य रोक्नेतर्फ दाबी उजुर वा पहल गरेको पनि देखिँदैन । यी समग्र प्रमाण मूल्याङ्कनको परिप्रेक्ष्यमा पहिलेदेखि घर बनाई भोग बसोबास गरिआएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर स्वाभाविक रूपमा स्थापित भइरहेको देखिने ।

प्रतिवादीहरूले जग्गा खरिद गरी पहिलेदेखि घर निर्माण गरी भोग बसोबास गरिआएको भनी जिकिर लिएकोमा प्रतिवादीहरूले खरिद गरेको जग्गा दिन तयार रहेको भनी वादीले नक्सा मुचुल्का बेहोरामा खुलाएको र प्रतिवादीहरूले बनाएको घरहरू ४०

वर्षपहिलेदेखि बनाई भोग गरिरहेको भनी नक्सा सर्जमिन मुचुल्काका मानिसहरूले लेखाइदिएको समेतका प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले पहिलेदेखि घर निर्माण गरी भोग बसोबास गरिआएको देखिएको नक्सा नं. २०, २१, २४, २५, २६, २९, ३१, ३३ का घर जग्गाको हकसम्म वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।१।१२ मा भएको फैसला अन्यथा भएको नदेखिई मिलेकै देखिने ।

सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।१।०२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अनुपमा पन्त

फैसला टिपोटमा सहयोगी : भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक २७ गते रोज ३ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०८०-RB-०४१४, बैंकिङ कसुर, रोशिका गुरुङ वि. नेपाल सरकार

एन.आई.सी. एसिया बैंक लिमिटेडको खाता नं. K४८७०२१३९५९५२४०१ को चेक नं. ००१८७९६०१८ बाट रु. २२,५०,०००/- (बाइस लाख पचास हजार रुपियाँ) जाहेरवालालाई भुक्तानी गरिने गरी जारी भएको चेक थान-१ प्रतिवादीले जाहेरवालालाई काटिदिएको तथ्यमा विवाद रहेको नदेखिने ।

प्रतिवादी रोशिका गुरुङको नाउँमा रहेको एन.आई.सी. एसिया बैंक लिमिटेड शनिश्चरे शाखाको

खाता नं. K४८७०२१३९५९५२४०१ को चेक नं. ००१८७९६०१८ '२३०१' विद्युतीय माध्यम (Nepal Clearing House) मार्फत सनराइज बैंकको सुरुङ्गा शाखामा क्रमशः मिति ०४/०९/२०२२ र १२/०९/२०२२ मा भुक्तानीको लागि पेस भएकोमा खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नरहेको कारण भुक्तानी हुन नसकी उल्लिखित चेक बाउन्स भएको भन्नेसमेत बेहोराको सनराइज बैंक लिमिटेडको मिति २०७९।०८।२१ प.स. SrBL/०३८/OPE/३४/०२२ को पत्रबाट देखिएको ।

प्रतिवादीले प्रस्तुत पुनरावेदनमा यो विषय विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको विषय रहेकोले सोही ऐनअन्तर्गत उपचारमा आउनुपर्ने भन्ने पनि जिकिर लिएको पाइन्छ । तर कुनै विषयमा एकभन्दा बढी कानूनी उपचारको मार्ग उपलब्ध छ भने ती उपचारहरूमध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने कुरा सम्बन्धित पक्षको अधिकारको विषय रहेको र यस विषयमा यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार (०७६-NF-००११) भएको मुद्दामा व्याख्या भई दुईमध्ये कुनै एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न पाउने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुरु फैसला अन्यथा भएको भन्न नमिल्ने ।

निज पुनरावेदन प्रतिवादी रोशिका गुरुङका हकमा उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट मिति २०७९।१।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : ध्रुवबहादुर कुँवर

फैसला टिपोटमा सहयोगी : भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर १० गते रोज २ शुभम् ।